



Fairness, Sesgo de Disponibilidad y Punto de Referencia: análisis conductual de artículos de la Constitución Argentina (CN), el Código Civil y Comercial (CCyC) y otras Leyes Emblemáticas. Evaluación exploratoria y descriptiva.

Tesina de investigación

Autor: Sánchez Díaz, Dámaso

Directora: Leguizamón, María Cristina

Codirectora: Leguizamón, María José

Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Ciencias Económicas

Resumen

El presente trabajo realiza un análisis exploratorio y descriptivo de una selección de artículos de la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial, y otras leyes emblemáticas desde la óptica de la Economía Conductual.

Mientras que el análisis económico tradicional del derecho utiliza como plataforma de partida el marco neoclásico estándar, en el que los individuos son arrojados a maximizar una función de utilidad en un contexto simplificado y donde las leyes surgen como resultado de un ejercicio de puja de poderes, la economía del comportamiento aporta herramientas que permiten aumentar el poder explicativo y elevar el acatamiento de las normativas mediante una mayor aceptación social.

El objetivo principal de la investigación es el de mostrar las bases teóricas del análisis económico y conductual del derecho y expresar su relevancia en el contexto actual, a través de una investigación de índole cualitativa. Se destacan tres sesgos conductuales en este análisis: el criterio de *fairness* o demanda popular, el sesgo de disponibilidad y la teoría del punto de referencia.

A partir de la lectura y el análisis crítico puede sostenerse que las herramientas conductuales (la percepción social de justicia, la reacción colectiva a hechos notorios y la configuración de opciones predeterminadas) revelan un importante poder explicativo del marco legal argentino con una doble incidencia: son factores que impactan directamente en el acatamiento y adherencia a la legislación vigente, a la vez que su investigación permite diseñar incentivos en forma de *nudges* adecuados para que las leyes tengan mayores posibilidades de ser cumplidas.

Luego de una profunda revisión bibliográfica, se puede visualizar que las herramientas conductuales ayudan a comprender por qué ciertas leyes se crean y por qué otras fracasan en su acatamiento, dado que las normas reflejan percepciones, emociones y sesgos colectivos. Es importante destacar que este enfoque complementa, no reemplaza, al análisis económico tradicional.

I. Introducción

La economía del comportamiento logró constituirse como un puente teórico que ha permitido unir la rama de la psicología con la de la economía. Durante muchos años, la economía ha permanecido aislada de otras ciencias (particularmente ciencias de índole social) en un intento de lograr acercarse a metodologías más abstractas, como la física.

Hacia mediados del siglo XX, autores como Simon (1955) hicieron un esfuerzo para conciliar el carácter imperfecto de las decisiones humanas bajo incertidumbre, con la formalización matemática requerida por el *mainstream* económico moderno. Surgen de esta forma los modelos de *Bounded Rationality*, que explican parte de las elecciones bajo heurísticas y de los sesgos que, años más tarde, autores como los premios Nobel de Economía Kahneman y Tversky formalizarían.

El razonamiento detrás de los modelos de economía conductual resulta, entonces, del intento por sistematizar los atajos mentales que realizan las personas y sus consecuencias. Estas últimas no se observan solo a un nivel microeconómico: muy por el contrario, muchos análisis de macroresultados inesperados de normativas y políticas públicas (algunas de ellas propias de manuales introductorios al análisis económico) encuentran explicación en algunas de las herramientas más prominentes de esta rama del pensamiento científico. Si bien este instrumental teórico y práctico está siendo incorporado en cada vez mayor cantidad de trabajos en la materia, aún resulta necesaria cierta sistematización y estructuración de los resultados.

Por otro lado, el análisis económico del derecho comenzó su formalización y esquematización también hacia mediados del siglo XX. Generalmente, se atribuye un papel primordial al desarrollo que realizó Coase (1960) con la introducción de los costos de transacción y el reconocido *Teorema de Coase*. Se hizo claro, a partir de entonces, que el instrumental matemático y teórico de la economía podía ser aplicado a otras áreas menos tradicionales. El análisis principalmente cualitativo de costos y beneficios permite abrir un abanico de posibilidades (si se tiene la suficiente capacidad de abstracción) para pulir los argumentos en el proceso de toma de decisiones legales y administrativas.

La unión de estas dos ramas relativamente recientes se daría, de forma explícita, hacia la década de los 90, con base en los reconocidos análisis de Kahneman y Tversky. Resulta evidente, cuanto menos, que la aplicación de una normativa a gran escala (que por definición tiene tanta flexibilidad como su propia redacción lo permita) requiere un análisis de potenciales resultados *ex-ante* su formulación y posterior aplicación. Las predicciones pueden mejorar sustancialmente mientras mayor sea la cantidad de variables comportamentales que se tengan en cuenta, pues los actores reaccionan dinámicamente ante un cambio en su contexto decisorio. De igual forma, el análisis *ex-post* puede ser enriquecido con este instrumental, permitiendo realizar correcciones

adecuadas y pertinentes, y comprendiendo las normativas vigentes en el contexto en el que fueron aprobadas para dilucidar el motivo detrás de su estructura.

Es en este sentido que el presente trabajo pretende relacionar los principales sesgos y atajos mentales, descubiertos en los años de historia reciente de la economía conductual, con las normativas elaboradas en Argentina, y hallar posibles cambios útiles hacia futuro que aumenten la eficiencia, eficacia y aceptación común del sistema legal. De esta forma, se espera proponer alternativas que permitan mejorar el marco regulatorio vigente.

Los sesgos sistemáticos a los que se ven expuestos los individuos pueden afectar en gran medida el resultado de una política o de una ley. No solamente puede determinarse un resultado diferente al que se esperaba por no tomar en cuenta este sesgo, sino que las personas podrían, conscientemente, ignorar la normativa si es considerada ilegítima por la sociedad. En el último caso, el análisis conductual es especialmente relevante: la demanda popular por normativas podría llevar a leyes de equilibrio que incorporen visiones legítimas pero sesgadas sobre algún hecho. Por tanto, quienes aprueben estas normativas deberían tener sentido crítico y considerar que lo que es socialmente aceptado por una mayoría amplia no siempre es lo mejor. No solo basta con tratar de evitar los sesgos legales que pueden imponer grupos de poder al ejercer *lobby* para conseguir las normativas que le resultan convenientes, sino que, incluso si tal ejercicio de *lobby* no existe y la demanda detrás de una normativa es genuina, podrían aun así estar sometidas a un sesgo sistemático que impida evaluar correctamente los costos y beneficios de su aprobación mediante el análisis tradicional.

La economía conductual, entonces, tiene un poder predictivo superior al análisis económico tradicional, y este es el principal fuerte que busca evidenciarse en el presente trabajo. Por tanto, se pretende hacer un aporte que permita revalorizar el papel de esta rama de la economía y sus herramientas para explicar los fenómenos de la realidad, dadas las limitaciones del modelo estándar. Se explorarán disposiciones que podrían ser mejoradas incorporando herramientas de la economía conductual al sistema legal, comprendiendo las normativas vigentes en el contexto en que fueron aprobadas para dilucidar el motivo detrás de su estructura. Si bien el objetivo general es el de proponer alternativas que permitan mejorar el marco regulatorio vigente, también se realizará un análisis retrospectivo de las normativas evaluadas a fin de detectar elementos susceptibles de ser explicados con las herramientas conductuales, y que ya están incorporados en esas leyes. Se criticarán, también, algunas de las leyes vigentes haciendo hincapié en los sesgos a los que podrían verse expuestos los individuos.

Según Jolls (2007), el análisis conductual del derecho ha tenido una estructura típica: identificar una desviación determinada de los modelos estándar de racionalidad, prosiguiendo con una explicación del derecho vigente y alguna propuesta de reforma legal que tome como referencia esa desviación. En este trabajo se procederá de esta manera. Sin embargo, también se tomará el esquema seguido por Jolls y Sunstein (2006), de eliminación de sesgos a través del derecho. Según este procedimiento, se puede responder a estas desviaciones del comportamiento

estandarizado reduciendo esas tendencias por medio de la estructura legal, y no simplemente tomando el comportamiento como dado y sin capacidad de intervenir en él. La importancia del análisis conductual, entonces, no es solo la de explicar con herramientas novedosas el proceso efectivo de toma de decisiones de las personas de manera más fiel a la realidad, sino la de aportar activamente proponiendo cambios útiles que reflejen ese comportamiento.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección II, se explica la metodología seguida a lo largo del trabajo. En la sección III, se comenzará con el análisis evaluando normativas que pueden haber sido afectadas, directa o indirectamente, por los ideales comunes de “justicia”. En la sección IV, se procede con el análisis del sesgo de disponibilidad, considerando la importancia de casos recientes que pueden formar parte del ideal común y que alteran las probabilidades asignadas a algún acontecimiento derivando en normativas de equilibrio dada la existencia de este sesgo. La sección V continúa con la idea de “punto de referencia”, y de cómo alterar el punto de partida o por *default* puede tener grandes consecuencias desde una óptica económica. En cada sección, se realiza el análisis con algunos artículos de la Constitución Nacional, para demostrar que incluso la Carta Magna puede ser evaluada utilizando las herramientas de esta rama del conocimiento (incluso si los constituyentes no tenían en mente, explícitamente, las intuiciones aquí desarrolladas). Posteriormente, se procede en cada caso a un estudio de otras normativas, del Código Civil y Comercial u otras leyes (como la Ley Justina o la Ley Micaela). Al final de cada sección se incluye, adicionalmente, un apartado de síntesis, en donde se resumen los principales aportes realizados. Finalmente, la sección VI es la de conclusiones.

II. Metodología

La investigación aquí presentada es de índole fundamentalmente descriptiva, con el objetivo de desarrollar por qué y cómo las personas perciben el marco regulatorio, y las consecuencias que esto tiene sobre su accionar. Tal como fue detallado en la sección I, las personas utilizan atajos mentales (heurísticas) o se ven expuestas a sesgos a la hora de tomar decisiones, por lo que un análisis pormenorizado de algunos de estos elementos haciendo uso de las herramientas de la economía conductual puede aportar mucha riqueza al análisis económico tradicional del derecho. El éxito o fracaso relativo de las leyes tal como fueron concebidas inicialmente podría estar determinado por estos factores.

En cada sección, se realizará un análisis de la literatura reciente y transversal en el campo de la economía del comportamiento. Luego de sintetizar tales aportes, se procede con un análisis específico de algunos artículos de la Constitución Nacional. Además, en cada sección hay luego análisis particulares: artículos del Código Civil y Comercial, o estudios de caso (como Ley Justina y Ley Micaela) según se considere pertinente. De esta forma, se espera dar un punto de partida para juzgar los problemas y virtudes del sistema legal y regulatorio argentino.

El criterio para la elección de algunos artículos de la Constitución en cada sección ha sido el de seleccionar aquellos donde el impacto del sesgo o heurística analizada sea más evidente y tenga un efecto significativo en los resultados, pueda ser explicado utilizando las herramientas teóricas, y pueda servir como ejercicio de análisis conductual sin incurrir en argumentaciones demasiado complejas.

Si hay algo que la economía conductual enseña, es que las elucubraciones sin base sólida muchas veces se deben a una mala utilización de las herramientas teóricas, especialmente en el análisis tradicional. Por ello, y a fines de sintetizar los aportes, se han seleccionado solo los artículos donde las herramientas conductuales tengan un poder explicativo lo suficientemente claro. Adicionalmente, al finalizar cada sección, se incluye un apartado de síntesis en donde se resumen las principales contribuciones del análisis correspondiente.

La recolección de información se ha realizado a través del análisis de textos vinculados al campo de la economía, psicología y derecho. Además, el contexto histórico importa en este análisis, y mucho: algunos artículos deben ser entendidos en el momento y circunstancias en que fueron aprobados.

Finalmente, el estudio es de carácter fundamentalmente cualitativo, pues se considera que reviste mayor importancia el sentido y el impacto de un efecto más que su magnitud exacta. El valor que se pretende obtener del análisis es el de entender cómo herramientas que están comenzando a expandirse cada vez más tienen un gran poder explicativo incluso en coyunturas tan distintas a la de su país de origen. Por tanto, no se encontrarán en este trabajo resultados

cuantitativos o una evaluación de impacto exacta de cada artículo. Antes de ello, es fundamental asentar las bases teóricas de la economía conductual en el análisis del derecho argentino. Las herramientas conductuales deben continuar su desarrollo, y un análisis específico del impacto de cada normativa aquí analizada mediante experimentos de campo u otras metodologías constituye un interesante ejercicio hacia futuro.

Como resultado final de esta investigación, se anhela contribuir con un aporte de propuestas superadoras que permitan brindar una perspectiva diferente a los problemas identificados en las etapas del análisis.

III. *Fairness*

Se analizan en esta sección artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial utilizando el concepto de *fairness* y la idea de que algunas normativas pueden ser el resultado de demanda popular en lugar de ejercicios de *lobby*.

III.A. Percepción de justicia y demanda popular

El ideal de aquello que es “justo” en una sociedad reviste gran importancia. Kahneman, Knetsch y Thaler (1986) plantearon la importancia detrás del ideal de justicia a la hora de juzgar las decisiones orientadas a maximizar beneficios por parte de una firma. Para las personas parece ser justo que los precios aumenten si las ganancias de la firma tienden a reducirse, o que se mantengan incluso si los costos de producción caen, *ceteris paribus*. Sin embargo, se juzgan como injustos aumentos de precios asociados a desplazamientos expansivos de la demanda que pueden derivarse de necesidades en momentos particulares. El comportamiento de las empresas ante esto, sorprendentemente, aparenta ser influido. Blinder y Choi (1990) también encuentran que el establecimiento de un salario pagado a los trabajadores por parte de las firmas se ve afectado por lo que los propios empleados perciben como “justo”, bajo la consideración de que estos podrían rehusarse a trabajar eficientemente en circunstancias en que sienten recibir menos de lo que “deberían”. Autores como Rabin (1993) incorporaron exitosamente ideales de justicia y reciprocidad en entornos de teoría de juegos, considerando que a las personas suele importarles recibir tratos justos en diferentes contextos.

En el territorio del análisis económico del derecho, Sunstein et al. (1998) plantean que gran parte del articulado legal puede derivarse de la demanda popular y de la percepción comúnmente aceptada de justicia. Mientras que la teoría usual establece que las leyes de equilibrio son el resultado, en gran medida, de un ejercicio de poder de *lobby* por parte de agentes poderosos con capacidad de influir sobre los que aprueban el sistema legal o sobre los *policy-makers* que tienen contacto directo con ellos, esta extensión de la economía del comportamiento plantea la posibilidad de que algunas normativas no sean el resultante de este equilibrio de *lobby*, sino que su existencia se deba al criterio de *fairness* y aspectos de racionalidad acotada. Estas normativas no parecen ser eficientes según el punto de vista tradicional, ni benefician a grupos con gran poder que permita explicar que hayan destinado recursos a la actividad de *rent-seeking*. En cambio, su mantenimiento no encaja en el esquema teórico usual, y deben usarse herramientas alternativas para su explicación *ex-post*.

III.B. *Fairness* y demanda popular en artículos de la Constitución Nacional argentina

Primera parte

El Artículo Segundo de la Constitución Nacional enuncia:

Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Una posible explicación asignaría como motivación principal detrás de la aprobación de este artículo la existencia mayoritaria de católicos en Argentina. Según datos históricos¹ Argentina tiene una población mayoritariamente religiosa. Si bien esta proporción parece tener una tendencia decreciente en el tiempo² en el año de sanción de este artículo el país se consolidaba bajo una posición oficial del culto Católico Apostólico Romano. Como aquello que es legítimo para la sociedad suele estar correlacionado positivamente con lo que es mayoritario, es harto probable que la demanda popular haya estado implícita tras la proposición de este artículo, o al menos haya formado parte del análisis de los constitucionalistas. Cabe preguntarse, entonces, por qué si la demanda popular (al menos, en parte) impulsa la aprobación de un artículo como este, no ha recibido un cambio aún. Pueden existir varios motivos al respecto.

En primer lugar, a pesar de la tendencia decreciente, los datos parecen seguir indicando que una mayor parte de la población se encolumna tras alguna religión, y el catolicismo en particular sigue presentando una proporción importante. En segundo lugar, incluso si la población católica ya no representara una mayoría, las consecuencias prácticas de este artículo no parecen ser muy trascendentes. En tanto su existencia no imponga un costo, la demanda popular no tiene elevados incentivos para movilizarse en pos de su modificación. Aunque existe debate entre los analistas del derecho respecto a lo que los constitucionalistas quisieron expresar con la idea de *sostenimiento* (sustento económico simple, según una concepción, o bien amparo y defensa del dogma con implicancia directa del Gobierno) no es éste el lugar para tratarlo.

El análisis de este artículo ya condensa una idea que se repetirá a lo largo del presente trabajo: al aplicar las herramientas del análisis conductual no se pretende argumentar que los sujetos detrás de la aprobación de una ley hayan realizado tales análisis de costos y beneficios de forma

¹ Latinobarómetro, un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, es un claro ejemplo de ello.

² Por ejemplo, los últimos valores muestran una caída en torno al 10 por ciento de la proporción de población católica en el país, estimada a partir de la muestra de Latinobarómetro.

explícita, sino que, al menos, parte de la explicación que sustenta la propia existencia de los artículos puede ser realizada haciendo uso a posteriori de estos conceptos.

¿Por qué la demanda popular podría desear claridad a la hora de sostener un culto particular? Es probable que se deba, al menos en parte, al ideal de lo que se considera justo (*fairness*). Si el esquema de pensamiento mayoritario se engloba dentro de los preceptos promovidos por el catolicismo, garantizar el sostenimiento de éste puede haber parecido justo en tanto ayude a promover, consecuentemente, las pautas propias de esta religión, que son las deseadas por un grupo numeroso de demandantes populares.

Este análisis es aún más razonable cuando se compara con otros países. En el caso de Dinamarca, el artículo 4 de su Constitución de 1953 enuncia "*La Iglesia evangélica luterana es la Iglesia nacional danesa y gozará, como tal, del apoyo del Estado.*", correspondiéndose con una gran parte de la población perteneciente a esta religión. Grecia, por su lado, establece "*En el nombre de la Santísima, Consustancial e Indivisible Trinidad (...) La religión prevalente en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo.*" Un caso interesante es el de Noruega: el artículo 16 de su Constitución de 1814 sostenía "*La Iglesia de Noruega, una Iglesia Evangélica Luterana, sigue siendo la Iglesia nacional de Noruega y será sostenida como tal por el Estado.*", pero en 2012 se separó la Iglesia del Estado. Este es un caso en que la demanda popular parece haber mostrado incentivos a cambiar el articulado, sin desconocer su importancia histórica.

Lo primero a proponer en estas circunstancias sería la actualización de la normativa. Si, como se propone específicamente desde la perspectiva conductual, este artículo representaba correctamente los ideales y principios mayoritarios de la sociedad de su tiempo, es factible que haya quedado desfasado y que no siga representando alguna forma de agregación de preferencias populares. Si estas son realmente las circunstancias, pensar en una modificación que adecúe la normativa a las preferencias actualizadas podría ser, al menos desde una perspectiva simbólica, muy relevante. Lo que se propone es, en definitiva, realizar un análisis pormenorizado de lo que es considerado legítimo para la sociedad, y si los principios del catolicismo siguen siendo los adecuados para tal representación: no es el rol de este trabajo el de concluir acerca de si efectivamente lo siguen siendo o no. Tal tarea debe quedar en manos de los tomadores de decisiones, teniendo siempre presente que la Constitución no puede ser modificada a la ligera.

Continuando con el análisis constitucional, el Artículo Tercero reza:

Artículo 3º.- *Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.*

En el articulado inicial de la Constitución no se proponía puntualmente a la Ciudad de Buenos Aires como residencia de las autoridades del Gobierno Federal. Es la Reforma de 1860 la que sanciona que se designe, específicamente, la ciudad que representará la Capital de la Republica, por medio de una cláusula transitoria (Bianchi et al. 2004): Buenos Aires no quería perder su rol hegemónico incluso luego de la derrota en la Batalla de Cepeda de 1859.

Con el articulado sin la cláusula transitoria, la idea era tener en cuenta la voluntad de cada provincia para ceder sus territorios, ambientados en el contexto histórico particular de la reforma pocos años después de la elaboración de la Constitución. Esta pequeña ambigüedad en el articulado abre la posibilidad a movilizar la Capital del país mediante un proyecto de ley del Ejecutivo.

Podría pensarse que, dadas las circunstancias en que se aprobó esta reforma, se derivó ya sea del ejercicio directo de presión por parte de la demanda popular, o bien a través de su ejercicio indirecto por medio de quienes representaban a las provincias en la Convención Constituyente de 1853. La sutileza de no mencionar explícitamente la Capital de la Republica reduce los costos futuros al *policy-maker* para cambiar la Capital al no tener que afrontar una reforma constitucional. Esto puede radicar en el interés de las provincias si estas aspiraban a la simple posibilidad de convertirse en Capital de la República en el futuro, o al menos a que la posibilidad permanezca abierta sin costos demasiado elevados.

Como se mencionó, en la Constitución de 1860 (con reformas mínimas a la Constitución de 1853 luego de la derrota de Buenos Aires en la batalla de Cepeda) se había aclarado que la ubicación de la capital sería específicamente en Buenos Aires, con el objetivo de evitar ceder ese rol en el corto plazo. Otros ajustes plantearon disposiciones fiscales y aduaneras que eran fundamentales para solucionar tensiones entre las provincias y Buenos Aires, pero el papel de Capital reviste gran importancia simbólica. Luego de que se dejara de considerar justo que tal designio recayera inflexiblemente sobre Buenos Aires, se continuó con el articulado original para que pudiera establecerse otra provincia en caso de considerarse necesario.

Por tanto, se observa aquí un claro conflicto de intereses: Buenos Aires no quería ceder su rol hegemónico acentuado por la recaudación de la aduana, mientras que las provincias trataban de establecer un país con una constitución federal. Pero luego de un periodo de autonomía entre 1853 y 1860, Buenos Aires se ve obligada a negociar, aunque sin la intención de ceder su rol estratégico y central para las decisiones del país. Uno de los resultados de esa puja de intereses entre provincias y Buenos Aires fue esta decisión sobre la Capital.

Nuevamente, debido a los imperfectos métodos de recolección de información acerca de la demanda popular en aquel periodo, es probable que el efecto presentado no haya revestido gran importancia. Aun así, es una forma adecuada para explicar la existencia de este artículo en los términos en que se presenta. Si se acepta que la demanda por parte de representantes provinciales (incluso en el caso extremo en que estos no hubieran escuchado la opinión popular en modo

alguno) de ambigüedad para mayor sencillez ante potenciales cambios futuros de la Capital es, al menos, más cercana a algún concepto de “demanda popular” que una demanda completamente centralizada, en tanto representan los intereses individualizados de cada provincia, entonces puede aceptarse cierta relevancia del efecto discutido aquí. No fue un mero ejercicio de poder de *lobby* o, al menos, no lo fue completamente.

Podría pensarse, nuevamente, que para la demanda popular resultaba justo que no hubiera una precisión innecesaria que generara rigideces intertemporalmente en caso de que se llegara a otro acuerdo acerca de la sede del Gobierno en el futuro. Este argumento toma especial importancia al considerar el contexto histórico de conflicto entre Buenos Aires y provincias. La justicia en este caso podría analizarse en los siguientes términos: si se asocia la Capital del país al centro cultural y económico del territorio, en caso de que las condiciones cambiasen y la Ciudad de Buenos Aires dejara de revestir una importancia mayoritaria por su rol comercial y productivo, sería justo que existiera una posibilidad al menos no demasiado costosa de cambiar dicho centro territorial. Esta flexibilidad concede el papel hegemónico de la Ciudad de Buenos Aires como sujeto a su preponderancia en el comercio y las relaciones internacionales, y por lo tanto garantiza que, si ésta deja de representar correctamente su papel, la Capital pueda ser movilizad sin un costo irreal.

Este artículo presenta, entonces, cierta presión sobre la actual Capital en caso de que desee seguir siéndola. Desde esa perspectiva, si tal presión realmente actúa de forma efectiva, podría elevar al menos en alguna proporción la eficiencia del sistema. Lo único que puede proponerse desde la economía conductual y, en particular, desde el criterio de *fairness*, es repensar si este rol hegemónico no es ya tomado como justo por el pueblo. Luego de tantos años en esa posición, es cuanto menos factible que la sociedad prefiera cierta rigidez que garantice el rol de Capital a la Ciudad de Buenos Aires. O, al menos, ésta es una posibilidad que la economía conductual llama a considerar.

Bajo herramientas similares puede analizarse el Artículo Quinto:

Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

En tanto se comprende que el Gobierno Provincial se encuentra más cerca de los ciudadanos de cada territorio particularizado que el Gobierno Nacional, las instituciones provinciales pueden articular de mejor manera la administración de justicia, régimen municipal y la educación

primaria. La cercanía con las demandas de cada provincia podría permitir desagregar de mejor forma las regulaciones y articularlas de manera ordenada hacia los lineamientos solicitados por sus propios ciudadanos. El ideal de justicia, si bien atravesado por un mismo conjunto de valores a nivel nacional, puede cambiar levemente entre una provincia y otra. Por tanto, el revestimiento de instituciones provinciales genera mayor cercanía con los deseos y necesidades diferentes de cada territorio.

Como aspecto a considerar queda el de pensar si, con el crecimiento poblacional desde la aprobación de este artículo, la desagregación de constituciones a nivel provincial sigue siendo el óptimo, específicamente aislando el efecto de cercanía con la demanda popular y representación de alguna forma de justicia, pues es lo que está aquí bajo análisis. Si es el caso, el artículo sigue representando adecuadamente las preferencias sociales. De lo contrario, debería repensarse alguna forma de desagregación (probablemente, en unidades menores) que represente adecuadamente las preferencias populares considerando el *trade-off* correspondiente entre costos de mayor desagregación y la articulación que ello conlleva, y los beneficios derivados de normativas más adecuadas a alguna forma de subgrupo que sea determinada como óptima.

La idea central aquí es que el federalismo debe revisar constantemente la escala de sus unidades políticas, o podría volverse disfuncional eventualmente, y perder su conexión con necesidades locales específicas. En el caso de Estados Unidos, la desagregación se da a nivel de estados, y a su vez algunos de ellos subdividen los poderes ejecutivos y legislativos en condados. Incluso ciertas ciudades importantes sostienen cartas orgánicas similares a constituciones propias, permitiendo ajustar políticas a niveles de agregación menores. Adicionalmente, las libertades que se otorgan a los estados es bastante mayor que la que se da a las provincias en Argentina. También se recaudan impuestos propios en cada región, con sistemas fiscales en general independientes del federal. En cambio, las provincias argentinas dependen fuertemente de la Coparticipación Federal: debido a un efecto de *path dependence*, ese régimen de recaudación y redistribución ha generado que las provincias construyan, a lo largo del tiempo, estructuras económicas no muy independientes. Algunas tienen muy difícil sostener sus niveles de gasto público si la Coparticipación disminuyera. Todos estos son factores a ser revisados y son objeto de debate futuro.

Uno de los artículos que mejor representa el criterio de *fairness* es el Artículo 16:

Artículo 16.- *La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.*

En concordancia con la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, se exige *igualdad para los iguales en igualdad de circunstancias*. Esto resulta razonable. Más allá de los antecedentes históricos y culturales que pueden hacer parecer la inclusión de este artículo lógica, una explicación alternativa podría argumentar que las personas se comportan diferente en una situación que perciben como justa en relación a otra que no entienden como tal.

En el caso del “Juego del Ultimátum”³, las personas parecen mostrar un comportamiento más equitativo de lo que la racionalidad instrumental indicaría (Kahneman et al., 1986; Thaler, 1988). Mientras que la teoría tradicional plantea que la división racional implica que el primero de los jugadores proponga quedarse él mismo con la totalidad (o algo lo suficientemente cercano) del monto a disputar, mientras que el otro jugador sea indiferente entre aceptar o rechazar (o levemente inclinado a aceptar, en el límite), diversos experimentos muestran que los sujetos de prueba eligen montos más equitativos de lo esperado. En caso de que el primer jugador ofrezca una cantidad “inaceptablemente baja” (injusta) al segundo jugador, este último podría rechazarla incluso si tal cantidad es mayor que cero. Algunos autores han sugerido que todo lo que debe hacerse es agregar un *constraint* adicional que incorpore los ideales de justicia, pero eso tal vez sea solo un ejercicio que trivializa la propia maximización.

Poner a todos los que se encuentran en igualdad de circunstancias como iguales entre sí, *ceteris paribus*, implica reforzar el propio ideal de lo que es justo garantizándolo por medio de un artículo constitucional. No solamente se admite que tal perspectiva es “correcta” (en el sentido de incorporar a la ley aquello que ya era socialmente legítimo) sino que también se anima a que las personas refuercen tal criterio a la hora de tomar sus decisiones.

Otros países, como Francia o Estados Unidos, también admiten explícitamente en sus constituciones la igualdad ante la ley, y deniegan la posibilidad de distinguir a los ciudadanos por criterios como el origen, la raza o la religión. Por tanto, estos son principios liberales republicanos que se sostienen en la mayoría de países, y que son reflejados en sus cartas constitucionales.

En particular, podría pensarse que éste artículo puede ser extendido en la actualidad a otras circunstancias que podrían generar desigualdad desde el nacimiento (punto de partida), y que no están reflejadas en aquél debido al periodo en que fue aprobado y revisado.

Debería, primero, evaluarse qué condiciones son socialmente consideradas como injustas en el punto de partida (aislando las mencionadas en el artículo) y cómo podrían corregirse tales diferencias (en caso de que ello sea posible). Sin embargo, la Economía Conductual no llama a

³ El famoso *Juego del Ultimátum* funciona de la siguiente manera, en su versión tradicional: dos jugadores deben repartirse una cantidad determinada de dinero de forma secuencial. Primero, uno de los jugadores cuenta con la capacidad de determinar cuánto de ese monto se quedará él y cuánto el otro jugador. Elabora una oferta con dicha división, y luego el otro jugador debe aceptar (en cuyo caso cada jugador se queda con el monto acordado) o rechazar (en cuyo caso ninguno de los jugadores recibe nada).

dejar de lado otras consideraciones (como perspectivas tradicionales de eficiencia) que podrían limitar las alteraciones realizadas al articulado. Como muestra, una diferencia sustancial en recursos económicos podría ser tomada como socialmente injusta (si así lo determina el ideal popular de justicia en alguna agregación considerada) pero las herencias podrían estar actuando como incentivos intergeneracionales que permiten producir riqueza más allá de la que puede ser utilizada durante la propia vida del individuo.

En todo caso, el análisis conductual solo llama a considerar “el otro lado de la moneda”, haciendo hincapié en que no solo de incentivos intergeneracionales se trata. Queda en el rol de los tomadores de decisiones el tener en cuenta este *trade-off* teórico, para evaluar cuánto pesa cada lado en las circunstancias actuales.

El Artículo 22, por su parte, plantea ciertas restricciones a las solicitudes que se atribuyen el nombre de la “demanda del pueblo”:

Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.

Además de definir el delito de sedición por parte de personas que peticionen en nombre del pueblo, se plantea que el sistema es democrático incluso con sus formas semidemocráticas, pues los ciudadanos solo deliberan y gobiernan mediante la representación parlamentaria y gubernamental. Lo interesante aquí son los límites impuestos al derecho a peticionar (Bianchi y Naveira) pues los grupos particulares que se atribuyan el nombre del pueblo en su totalidad cometen un delito.

Si se espera que alguna forma de demanda popular general considere como injusto que un subgrupo se atribuya su nombre, este artículo resulta entonces en concordancia con el criterio de *fairness*. Como las preferencias de la demanda general pueden diferir, a la hora de ser agregadas socialmente, de aquellas de la demanda particular (e incluso podrían mostrar signos opuestos, tales que lo que para la demanda particular se constituye como un bien, en el caso de la demanda general es un mal, o viceversa) el artículo establece un límite claro y presenta incentivos a que solamente lleguen a realizarse peticiones derivadas de una ponderación social.

Sin embargo, existe una clara flexibilidad del artículo en la realidad, para no entrar en conflicto con el derecho a huelga o reuniones sociales. En la interpretación de Bianchi y Naveira, la fortaleza de las instituciones para actuar de acuerdo a este artículo en casos de protestas recurrentes depende casi enteramente del compromiso y las convicciones democráticas de la sociedad. En este sentido, es probable que la propia demanda popular a través de las instituciones

democráticas coloque representantes más o menos flexibles en cuanto a su tolerancia acerca de las protestas de este tipo, de tal forma que el nivel óptimo de rigidez en la aplicación de esta normativa sea alcanzado (o algo lo suficientemente cercano a él, incorporando con su correspondiente ponderación lo que es considerado justo y lo que no).

Lo que queda a considerar desde la economía conductual es si la flexibilidad derivada de los representantes elegidos en cuanto a cómo interpretan el derecho a huelga y sus consecuencias prácticas, latentes más que nunca en la actualidad, es óptima intertemporalmente. Podría darse el caso en que la demanda popular prefiera imponer mayores restricciones al poder de turno para permitir este tipo de protestas, así como podría también darse la situación inversa: tal vez se prefiera dejar mayor flexibilidad en sus manos que la que ya existe.

Otros países reflejan el sistema democrático y la incapacidad de grupos particulares para atribuirse los derechos del pueblo a través de la expresa pluralidad de partidos políticos, como la Constitución española, en su Artículo 6: *“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”* Por otro lado, países como Alemania o Italia ponen el eje central en la democracia de forma explícita. En el caso de Italia, su Artículo Primero establece: *“Italia es una República democrática, fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejerce en las formas y dentro de los límites de la Constitución.”* Alemania, en su Artículo 20, y de forma similar a Argentina, plantea el derecho a resistir a los ataques al orden constitucional si no existiera otro remedio posible. Por tanto, estos casos parecen demostrar que es un criterio lógico el de excluir la posibilidad de que un subgrupo se atribuya los derechos del pueblo en nombre de toda la sociedad.

No es éste el lugar para concluir cuantitativamente acerca de la demanda popular y sus preferencias. Esto debe ser medido o aproximado mediante las herramientas tradicionales de encuestas, entrevistas, experimentos y otros medios afines. Tal movilización de recursos debería realizarse siempre que sea considerado necesario un cambio constitucional que altere las circunstancias a las que se ve restringido el poder público. Aquí solamente se hace uso de las herramientas teóricas para mostrar las posibilidades que podrían estar, sistemáticamente, dejándose de lado en el articulado.

Por otro lado, el Artículo 30 recita:

Artículo 30.- *La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.*

Considerando que la Constitución es el máximo medio jerárquico para establecer una norma, es de vital importancia que cualquier cambio a ésta tenga una amplia aceptación. La literatura de análisis económico del derecho tradicionalmente estructuraría los costos para arribar a una declaración de necesidad para la modificación constitucional en dos grandes partes:

- Uno de los costos de llegar a un acuerdo es creciente en función del número de miembros de la Cámara requerido para llevar adelante la reforma constitucional, ya que convencer a una mayor cantidad de integrantes de que tal reforma resulta necesaria es difícil.
- Otro de los costos recae sobre aquellos que no están de acuerdo con la decisión tomada. En este caso, se espera que el costo sea continuamente decreciente, es decir, que cuantas menos personas estén incluidas en el grupo de aquellos que disienten con la necesidad de una reforma, este costo será menor.

Posteriormente, el análisis tradicional recomendaría buscar el punto mínimo del costo total (en la forma de un costo que es la suma de los dos anteriores) para encontrar la cantidad óptima de miembros de las cámaras necesaria para llevar adelante una reforma.

Si bien este análisis es correcto, más allá de su papel teórico, resulta interesante hacer algunas aclaraciones que pueden sumar algo de riqueza al análisis con las herramientas de la economía conductual.

En primer lugar, podría pensarse que una cantidad relativamente elevada (en la práctica, una cantidad que parezca intuitivamente razonable, siempre que no sea posible realizar los cálculos de costos, situación que de hecho es la más probable) es necesaria para llevar adelante una reforma de tal magnitud. Como la Constitución tiene la más alta jerarquía legal, una modificación a ésta, para ser legitimada socialmente y ser considerada justa, debería mantener al menos alguna coherencia con las necesidades de la demanda popular. Como los miembros del Congreso son representantes de esta demanda popular a través del sistema democrático argentino, una mayoría especial debería concordar con tal reforma.

¿Por qué la necesidad de una mayoría especial y no una mayoría simple? Suponiendo, como es harto probable, que la representación en las cámaras no es un predictor perfecto de los deseos del pueblo, entonces es necesario un acuerdo con amplia mayoría para reafirmar la necesidad del cambio.

La representación en las cámaras podría no ser un predictor perfecto debido a que hay cierto rezago en las decisiones de los miembros en relación con el momento en que fueron elegidos (los miembros no se renuevan a diario, por lo que las preferencias sociales podrían haberse modificado desde que se realizaron las últimas elecciones), porque no existen incentivos adecuados para votar en concordancia con lo que el miembro de la cámara considera que prefiere

su base de votantes (por ejemplo, si una reelección no es posible debido a que otro candidato tomará su lugar por decisión de su partido político, o por una limitación legal a la renovación de su cargo, lo que podría actuar por medio de incentivos en un juego de último periodo o similar), porque el miembro de la cámara no percibe con exactitud las preferencias de su base de votantes (si existen ciertas imperfecciones que le impiden tomar conocimiento exacto de qué es lo que sus votantes desean), entre otros motivos.

En este sentido, la necesidad de una mayoría especial concuerda con el argumento de que las normativas aprobadas deben ser consideradas “justas” socialmente. No solamente los grupos más influyentes (grupos de poder) son los que deciden a través de los representantes y mediante la movilización de recursos, sino que pueden existir leyes de equilibrio derivadas de la existencia de una aceptación social de una mayoría sin una amplia capacidad de movilizar tales recursos.

Queda analizar solamente si tal medida de aceptación para una reforma es verdaderamente adecuada. Aquí las herramientas teóricas del análisis conductual no proporcionan una magnitud exacta que sea representativa de la demanda popular. De cualquier forma, es esperable que una cantidad mayor solamente implique un costo innecesario en términos de movilización adicional de recursos para llegar a un acuerdo. De igual manera, debería evaluarse la posibilidad de que elevar esa cantidad requerida proporcione un beneficio positivo en concepto de representación adicional y reducción de tomar una decisión socialmente injusta.

Las herramientas conductuales podrían proporcionar mayor información al respecto: en particular, pensar si una cantidad más elevada requerida para encarar una reforma podría evitar sesgos sistemáticos sustancialmente, como el sesgo de disponibilidad (analizado en la siguiente sección), el exceso de confianza ⁴ o el sesgo del *statu quo* ⁵. Si la respuesta es afirmativa, estos costos no analizados de forma explícita deberían empezar a considerarse ante una potencial reforma de este artículo. En caso de que los sesgos en el agregado no se vean reducidos sustancialmente con un aumento marginal de la mayoría requerida, la movilización de recursos extra probablemente implique un costo mayor y el artículo debería, en tales circunstancias, quedar como está planteado.

En Estados Unidos, la Constitución puede reformarse por medio de mayoría especial en ambas Cámaras del Congreso, o bien si dos tercios de los estados piden una Convención para proponer enmiendas constitucionales, que deben ser ratificadas luego por tres cuartos de los estados como mínimo. Por tanto, además de una mayoría calificada en el Congreso se requiere consenso entre estados, lo que demuestra mayor rigidez que el caso argentino. Otros países como Brasil plantean la necesidad de reforma constitucional si se obtiene un tercio de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado, o bien por propuesta del Presidente de la República, o a través de más de la mitad de las Asambleas Legislativas, con cada una manifestándose por mayoría relativa.

⁴ Las personas suelen sobreestimar su propio conocimiento, precisión o habilidad.

⁵ Las personas tienden a preferir que la situación actual, en alguna dimensión particular bajo análisis, no cambie (o, por lo menos, no lo haga sustancialmente).

Por tanto, estos casos muestran que Argentina se encuentra en un promedio en términos de flexibilidad para impulsar reformas.

El Artículo 33, por su parte, establece una aclaración en torno a los derechos y garantías no mencionados explícitamente en la Constitución:

Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Este artículo no se encontraba en la Constitución original de 1853. En cambio, fue agregado en la Reforma del 60. Lo interesante aquí es el reconocimiento implícito de los límites de la enumeración, pues en caso de realizarla y por su propio carácter limitado, era probable que se dejaran afuera derechos que no estuviesen siendo reconocidos. Con un carácter más amplio (aunque sacrificando claridad y especificidad en favor de la reducción del margen de error enumerativo) se salvaguardan los derechos y garantías que nazcan fruto de la decisión y del ejercicio de soberanía del pueblo. En algún sentido, esto sirve para dar mayor flexibilidad futura a las decisiones intertemporales: como muchas de las problemáticas en aquel entonces futuras no pueden ser ni siquiera imaginadas, y de tal forma que las nuevas reglamentaciones a posteriori que traten tales problemáticas no entren en conflicto con la Constitución, este artículo provee un argumento sólido para sostener la defensa de otras garantías y derechos.

Entendiendo que el principio de soberanía del pueblo refleja alguna agregación de las decisiones de la sociedad en su conjunto (incluso si no se tiene del todo claro qué tipo de agregación es), este artículo convalida tal suma de preferencias. De alguna manera, facilita también el alcance que puede tener el ideal de justicia a través de las preferencias y las demandas sociales sobre el articulado.

Entonces, la utilidad de la herramienta conductual de la demanda popular como causa de los artículos es aquí doble: por un lado, puede pensarse que los Constitucionalistas prefirieron la generalidad (y, en algún sentido, menor claridad) en lugar de la especificidad para no ser quienes sirvieran de imperfectos indicadores de las preferencias sociales. Por otro lado, como el ideal de lo que es justo y lo que no puede cambiar con el tiempo (imprimiendo formas diferentes a la agregación de preferencias y por ende a lo que demanda la sociedad) se reconoce el principio de soberanía del pueblo como un satisfactorio indicador de los derechos y garantías propios de su tiempo, reduciendo la probabilidad de que estos entren en conflicto con la Constitución mediante este artículo. Se busca así un punto medio entre flexibilidad normativa y estabilidad de la vigencia de la Constitución.

En términos conductuales, podría pensarse que esa misma flexibilidad normativa que otorga este artículo puede jugar a favor de un *statu quo* indeseado. Así como puede permitir que derechos y garantías socialmente válidos sean tomados en consideración incluso si no están explícitamente numerados en la Constitución, también puede formar un núcleo rígido de éstos: una cierta permanencia de garantías tácitas que sean respetadas por todos los gobiernos, pero que esa misma estructura sea difícil de cambiar justamente por permanecer únicamente implícita. Así, por el temor a perder garantías ya establecidas, no se introducen otras que sería socialmente válido considerar según algún criterio de justicia.

Samuelson y Zeckhauser (1988) encuentran evidencia del sesgo de *statu quo* realizando experimentos controlados, haciendo elegir a los participantes entre varias opciones. El *statu quo* cambia, pero los resultados demuestran que las opciones presentadas por *default* suelen ser elegidas con mayor frecuencia. De alguna forma, el cambio parece ser costoso, pues implica un pensamiento que los atajos mentales prefieren evitar. Por ende, las decisiones no son neutrales frente al cambio, y las personas prefieren mantener lo que ya tienen.

Se procede con el análisis del Artículo 36:

Artículo 36.- *Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.*

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

Claramente, el objetivo es el de mantener un orden institucional intertemporalmente, reducir la probabilidad de golpes de Estado e interrupciones del sistema semidemocrático en su normal funcionamiento, y lograr legitimidad social. Lo interesante desde el punto de vista del ideal de

justicia es que, en la interpretación de aquello que la sociedad considera justo, se toma como situación anormal los actos de fuerza y se reconoce la potestad que tienen las personas de resistir a quienes ejecutan tales actos. Se establecen penas de orden constitucional, de tal manera que se eleva el costo a quienes pensarán realizar el delito de sedición (mencionado en el artículo 22) y, al disponer jerarquía constitucional a la pena, no solamente se eleva el costo sino también la probabilidad de que éste ocurra para el detractor: como la Constitución ostenta la máxima jerarquía legal en el país, es esperable que se destinen más recursos para castigos estipulados por ésta que para leyes o normativas regulares.

En términos de justicia, puede pensarse que el derecho de preservar el gobierno democrático incluso si la opinión mayoritaria cambia temporalmente durante su curso, se pone por encima de estos mismos cambios circunstanciales. Si esta rigidez es efectivamente preferida en orden de preservar la democracia por encima de cualquier otro valor de eficiencia, esta normativa es adecuada.

En particular, lo que se sostiene en este artículo es el mantenimiento de la Constitución incluso durante estos periodos de interrupción. Implícitamente, se está remarcando el delito de sedición y de los que atentan contra la República.

Éste artículo merece un análisis amplio desde otras dos perspectivas: el sesgo de disponibilidad y el punto de referencia. Es por ello que retomaremos luego su interpretación en las siguientes secciones.

El siguiente es el Artículo 37:

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

Este artículo no existía como tal, explícitamente, en las versiones anteriores a la Reforma de 1994. Esto puede deberse a la creciente importancia asignada a los derechos políticos y a los de igualdad de género por las luchas históricas en estos dos ámbitos. Se pretende así incorporar la igualdad de género como principio constitucional, fortalecer el sistema democrático y buscar acciones para corregir desigualdades históricas.

Se definen las características del sufragio, pero principalmente se subraya la importancia de la soberanía popular: el poder que reside en el pueblo, la manifestación misma y de forma directa de aquello que es considerado socialmente deseable por alguna forma aceptada de demanda popular. Además, se introducen acciones positivas para tratar de tender hacia una mayor igualdad de género, lo que puede vincularse a normas como la Ley del Cupo Femenino en 1991 o la Ley de Paridad de Género de 2017.

Lo único que puede argumentarse desde la óptica conductual es verificar si ciertas características del sufragio, como su obligatoriedad, siguen considerándose socialmente justas desde la perspectiva popular. Más allá del sufragio como institución y participación activa de la ciudadanía, su obligatoriedad se aprobó en un contexto en el que se requería la participación del pueblo dando un fuerte impulso para ello. Sin embargo, debe repensarse si su mantenimiento sigue siendo útil hasta el día de hoy.

Los elevados niveles de ausentismo en las votaciones recientes pueden darse, en principio, por dos circunstancias bien diferentes: por un lado, porque la sanción por no votar no es lo suficientemente elevada; por otro, porque algunas personas no asignen un gran valor a la acción de ejercer su derecho de voto. Si la última circunstancia es verdaderamente importante, la obligatoriedad del voto podría no ser considerada socialmente justa. Es claro que la permanencia de tal característica aporta un valor simbólico y llama a integrar un deber ciudadano, más allá de los castigos por su incumplimiento. Sin embargo, la economía conductual solamente alerta acerca de la posibilidad de que algo esté fallando si gran parte de la ciudadanía no muestra interés por ejercer efectivamente su derecho y responsabilidad de votar.

Si hay, como es esperable, algo más significativo detrás de la obligatoriedad del voto, más allá de lo que la sociedad mayoritariamente haga o deje de hacer, la economía conductual no recomienda necesariamente eliminar tal cláusula, sino repensar qué es lo que está haciendo que las personas no se vean incentivadas a ello y cómo puede corregirse. Esto podría lograrse mediante una mejor articulación de la formación ciudadana en ámbitos educativos, o por medio de campañas que promuevan con mayor fuerza el derecho al voto y su impacto.

Muchas personas podrían verse desanimadas porque consideran que su voto “es irrelevante” al ser solo uno más entre montones. La economía en particular tiene mucho que decir al respecto, y muestra que si un gran grupo de personas sistemáticamente relacionadas piensa de igual forma, esto afecta finalmente los resultados de las elecciones. Transmitir este tipo de pensamiento y el valor que tiene la participación ciudadana podrían ser dos buenos puntos de inicio para que el voto se realice efectivamente y no quede planteado, únicamente, como una ley de jerarquía constitucional.

Un estudio al respecto es el realizado por Gerber y Green (2000), quienes evaluaron tres métodos para incentivar la participación de votantes en Connecticut: *canvassing* puerta a puerta, correo electrónico, y llamadas telefónicas. Elaboraron grupos de control y grupos de tratamiento,

y trataron de apelar a tres argumentos diferentes: el deber ciudadano, la conveniencia del vecindario de que la mayor parte de ellos votaran (argumentando que los políticos suelen prestar más atención a aquellos vecindarios con mayor cantidad de votantes), y una versión que asignaba vital importancia al voto individual (indicando que podía ser pivotal en el resultado de las elecciones) y a la cercanía de las elecciones. Encontraron que la interacción cara a cara con los votantes elevaba significativamente su participación en las elecciones, teniendo el *canvassing* un efecto sustancialmente mayor en la participación que los correos electrónicos y las llamadas telefónicas.

Si bien las diferencias entre Argentina y Estados Unidos son bastante grandes, los estudios de economía del comportamiento comienzan a mostrar que pueden ser aplicados, con sus debidos ajustes, a diferentes contextos. Un estudio de campo en Argentina podría proveer aportes significativos para elevar la participación de los votantes o para determinar si la obligatoriedad del voto sigue siendo un factor relevante para la identidad cívica de las personas.

El Artículo 39 establece:

Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.

No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.

En este caso, se brinda explícitamente la posibilidad de que proyectos promovidos directamente desde los ciudadanos puedan ser llevados para ser sometidos a debate en la Cámara de Diputados, con una regulación del periodo para su expreso tratamiento. Esto, por un lado, refuerza la imagen de semi-democracia mediante representación: como no es posible, por los elevados costes transaccionales que implicaría, aplicar una democracia directa en el sentido más estricto de la palabra, se debe buscar una alternativa realista. Una forma de acercarse a ese “ideal” es, no solo aplicar una representación indirecta, sino también dar posibilidad de tratamiento a proyectos populares que cumplan con ciertos requisitos. Por el otro lado, puede pensarse que se otorga validez a la demanda popular mediante el tratamiento de esos proyectos, pues el simple hecho de que éste provenga del pueblo no significa que vaya acorde a su totalidad,

ni tampoco a una mayoría. Es por ello que un proyecto presentado por un grupo de ciudadanos no cuenta con aprobación directa: si bien que el proyecto haya podido ser formulado formalmente y haya tenido la capacidad de llegar a la Cámara de Diputados para su tratamiento ya implica algo acerca de la importancia que puede tener su aprobación para ciertos subgrupos de la población, no es suficiente para afirmar que la mayor parte del pueblo concuerde con tal iniciativa.

De alguna forma, se da un rol explícito a la demanda popular: si la formación de un grupo de poder (en la forma de una minoría ruidosa o con gran cantidad de recursos) que elabora un artículo a su conveniencia y se presenta en la Cámara fuera automáticamente suficiente para su aprobación sin debate posterior, se estaría invalidando automáticamente la potestad del resto de la población. En cambio, al imponer el debate subsiguiente con los representantes del pueblo, el proyecto puede ser evitado si la demanda popular así lo desea (o si se considera potencialmente injusto o que puede elevar las inequidades ya existentes).

En cuanto a la limitación sobre aquello de lo que no puede ser objeto de iniciativa popular, en el caso de reforma constitucional y tratados internacionales puede explicarse si los constituyentes buscaban garantizar cierta permanencia o rigidez especial a esas áreas. En el caso de tributos, presupuestos y materia penal puede pensarse que los constituyentes buscaban garantizar cierta independencia o espacio al poder ejecutivo para enviar sus propios proyectos en estos aspectos, sin interferencia directa y constante de proyectos originados por los ciudadanos.

La ley que reglamenta este artículo es la 24.747, la cual establece un umbral efectivo de 1,5% como mínimo del padrón electoral utilizado para la última elección de Diputados Nacionales, con al menos representación de seis distritos electorales. Además, se imposibilita elevar algún recurso en caso de que el proyecto de iniciativa popular sea rechazado.

Lo que debe pensarse desde la óptica conductual es, principalmente, si el umbral de 1,5% del padrón electoral es verdaderamente óptimo. Puede parecer justo para no saturar al poder legislativo con proyectos de minorías ruidosas, pero al mismo tiempo obtener tal cantidad de firmas significa elevados costos para cualquier iniciativa. En primer lugar, puede generar un cierto desánimo por la creencia de que tal acción no tiene un verdadero impacto. De igual manera, quienes deben tomar la batuta de la iniciativa tienen que asumir un costo mayor que el resto de los que firman para llevar adelante el proyecto y promoverlo a gran escala: resulta esperable que estos sean los que se ven más afectados por la inexistencia del proyecto, pero a la vez tal costo debe ser lo suficientemente alto como para compensar, al menos, el costo de promover el proyecto.

También debe pensarse en sesgos como el de *statu quo*: muchas personas podrían no dar su firma porque consideran que la situación actual ya es “buena”, aunque podrían potencialmente estar mejor si aquel proyecto obtuviera aprobación del legislativo. Si bien otorgar una firma adicional parece poco costoso, la realidad es que muchas personas se muestran reacias a

presentar su apoyo hasta no estar exhaustivamente informadas de un proyecto, por inseguridad o por otras circunstancias.

En este contexto, replantearse si el umbral es el óptimo parece una propuesta interesante. De igual manera, es posible escalar tal umbral según la materia de la que trate el proyecto, de tal forma que se otorguen mayores incentivos a proyectos asociados a temas menos conflictivos.

Finalmente, en términos del tratamiento formal de un proyecto que ya llega a la instancia del legislativo después de haber traspasado los costos de obtención de firmas, debería pensarse en alguna clase de *feedback* antes de los doce meses. De lo contrario, podría haber algún sentimiento de “injusticia” si se percibe que otros proyectos del ejecutivo sí reciben prioridad. Tal vez este *feedback* no debería incluir explícitamente la aprobación o no del proyecto, sino razones técnicas o políticas por las cuales podría o no avanzar, de tal forma que éste pueda ser ajustado para su posterior tratamiento.

Cuando el tratamiento efectivo llegue, es recomendable que éste tenga cierto nivel de transparencia: si no es el caso, las personas podrían percibir que hay cierta injusticia por la opacidad del proceso. Debería haber una explícita obligación a realizar un informe público en caso de que el proyecto sea rechazado o cerrado, explicitando los motivos en términos accesibles (para los ciudadanos que estaban interesados en su aprobación) y no solo jurídicos: esto último es particularmente importante en este tipo de iniciativas populares, pues un informe que no sea correctamente comprendido por quienes incentivaron el proyecto podría dar lugar a discordias o conflictos.

El análisis tradicional del derecho, en este contexto, plantea que la iniciativa popular es un potencial mecanismo de corrección para los sesgos del Congreso, aunque puede generar ineficiencias si se utiliza sin la información apropiada. También se plantea el posible problema del *free rider*, y se sostiene un riesgo de externalidades en caso de que una decisión como ésta pudiera afectar a otros grupos sin capacidad de juntar firmas por costos altos o por insuficiente cantidad de personas.

Cabe destacar que países como Suiza permiten reformas constitucionales que surjan de iniciativas populares. Otros como Estados Unidos dejan a disposición de cada Estado la legislación de una ley que reglamente la iniciativa popular: de esta forma, diferentes estados tienen distintos *thresholds* para usar este recurso.

Finalmente, un elevado costo para juntar firmas podría favorecer a grupos con poder económico. Es decir, una iniciativa que en principio permitiría hacer llegar demandas populares a través de un método diferente al ejercicio de *lobby* tradicional, puede recaer en manos de grandes agentes que movilizan recursos para obtener la aprobación de un proyecto de ley por este medio. En última instancia, si recabar las firmas tiene costos muy altos, la herramienta caerá en manos de quienes ya tienen otros métodos para hacer llegar al legislativo sus deseos.

En igual sentido puede pensarse al Artículo 40 que otorga la posibilidad al Congreso de someter a consulta popular un proyecto de ley:

***Artículo 40.-** El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.*

El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

En casos en donde la Cámara de representantes pudiera considerar que la desagregación en su máximo nivel posible (que es, trivialmente, la decisión individual de cada persona con capacidad de voto no vinculante) es necesaria por motivos como la importancia de la decisión tomada en consecuencia, es posible realizar la consulta para evaluar directamente qué es lo que la sociedad prefiere. De alguna forma, esta es la situación realista más cercana a una democracia directa aplicada a una decisión particular. La consulta popular deriva entonces en una especie de “censo” que muestra cual es la opinión compartida por el pueblo, y en consecuencia las Cámaras pueden votar el proyecto de ley con esta información en mano. Considerando que la consulta popular muestra directamente la voluntad de su base de votantes, es probable que el Congreso pueda ver con mayor claridad los costos políticos que implica tomar una u otra decisión, lo que puede ser especialmente útil como estrategia en caso de empates técnicos en los que hay alguna cuestión que debe ser dirimida.

Es importante destacar que elementos como la forma en que se redacta la pregunta de la consulta popular puede tener influencia en la respuesta. Podría abogarse por la mayor neutralidad posible mediante una modificación a este artículo. Una forma sería mediante la elaboración de la redacción de la consulta popular con una comisión independiente con neutralidad semántica. Así, no solo se evitarán posibles sesgos como el de encuadre ⁶ (Kahneman y Tversky, 1981) sino también una percepción de justicia mayor por parte de la sociedad: no se pensará que se está tratando de influir en la decisión.

Adicionalmente, podrían incluirse algunos mecanismos que eleven la participación en la consulta popular. Por ser no vinculante, es más que probable que la participación no sea elevada. Para evitarlo, puede ser de utilidad utilizar *nudges* como publicidad, recordatorios o ciertas

⁶ Sesgo que ocurre cuando la forma en que es presentada cierta información afecta las elecciones de las personas. Es decir, sus decisiones pueden cambiar según la manera en que se enmarca el problema.

facilidades para votar. De igual manera, podría elevarse el índice de participación y reducir los costos de la votación incluyendo la consulta junto con elecciones generales (presidenciales o de medio término).

La consulta popular no vinculante puede servir como *signaling* para los diputados y senadores. Esto puede ser utilizado como herramienta en caso de que el Ejecutivo desee promover un proyecto o llamar la atención sobre algún punto particular. Al evidenciar la base de votantes que desea la aprobación del proyecto de ley, si ésta es lo suficientemente grande y está correlacionada con la base de votantes que llevaron al poder a un determinado representante, éste podría considerar necesario avalar tal proyecto luego en las Cámaras. De esta forma, puede movilizarse el sistema e introducir al debate público proyectos que de otra manera no serían aprobados. Utilizada con inteligencia, esta estrategia podría ser crucial para el ejecutivo o para la Cámara de Diputados (según quien impulse la consulta).

En relación al Artículo 42:

Artículo 42.- *Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.*

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

En este artículo se prevén diferentes intervenciones de las autoridades en relación a una férrea defensa de los derechos de los consumidores. Es de particular interés la mención que se hace acerca de la distorsión de mercados y el control de los monopolios. Puede pensarse que los constituyentes eran conscientes de que el mercado podía sufrir ciertos desajustes, y que desde una perspectiva no solo de eficiencia sino también de *fairness* podría ser justo corregirlos. De esta manera, la resolución de conflictos debe venir de un procedimiento eficaz que permita solucionarlos con eficiencia, dadas las restricciones físicas y presupuestarias de cualquier autoridad. Se promueve para ello la formación de asociaciones de consumidores y de organismos de control.

Además, se brindan incentivos a facilitar las transacciones comerciales y a liberar algunos mercados mediante la libertad de elección y la facilidad de información “adecuada y veraz”. En este último aspecto, podría pensarse que consideraban injusta cualquier estrategia comercial o mecanismo de marketing que implique la falsificación o deformación de la realidad transmitiendo información manipulada para colocar un producto en el mercado. Podría pensarse, sin embargo, que desde la óptica de la eficiencia esto podría no ser un problema si el consumidor representativo valora más su tiempo (que no destina a la obtención de información veraz) que el costo probable de sufrir las consecuencias del consumo de un producto por haber decidido con información incorrecta. Por tanto, esta “rigidez” en la transmisión de información veraz y verificada puede tener una explicación solo desde dos puntos de vista:

-En primera instancia, considerando que el ideal de aquello que es “justo” refleja la necesidad de que la información, sin importar sus fines, sea verdadera y no esté sujeta a manipulación con fines comerciales.

-Por otro lado, puede pensarse que la información veraz no se considera solamente “justa” sino que el mercado, por sí mismo, no asigna correctamente los recursos en toda circunstancia y que no puede confiarse plenamente en la maximización de utilidad del consumidor promedio, pensando en que éste elegirá correctamente buscar información veraz (asumiendo el costo que implica diferenciarla de aquella que es errónea) hasta el punto en que el beneficio marginal de tal información se iguale con el costo marginal que supone obtenerla. Si esta maximización no siempre se cumple, en al menos algunos casos esta normativa constitucional puede servir a modo de “seguro” que se decanta en favor del consumidor.

Podría, sin embargo, solicitarse que además de veraz, la información se presente por canales que sean populares (utilizados comúnmente por la gente, como redes sociales) y no por medios anticuados. Esto dará mayor presión a la actualización de la estructura estatal. Además, esta información debería transmitirse de forma clara e intuitiva, considerando que el grupo de consumidores suele ser heterogéneo. Se evitan así sesgos innecesarios, como la sobrecarga cognitiva ⁷.

Por otro lado, como el grupo de consumidores suele ser mucho más numeroso en la mayoría de mercados que el grupo de vendedores, es probable que exista un problema de incentivos para la formación voluntaria de agrupaciones. Si bien esto se contempla en tanto el Estado debería participar en la formación de grupos de consumidores, podrían darse vías más claras para que ello ocurra, garantizando cierto presupuesto y visibilidad a estos organismos y no solo su mera existencia.

Otros países también reconocen la importancia de la protección del consumidor. Portugal plantea en su Artículo 60 el apoyo institucional a las asociaciones de consumidores y da rango

⁷ Se produce sobrecarga cognitiva en la medida en que la cantidad de información a procesar excede a la capacidad mental de un individuo para manejarla de forma eficiente.

constitucional a esta protección. Plantea la regulación de la publicidad y la prohibición de formas fraudulentas o encubiertas de esta. Brasil, de igual forma, reconoce a la defensa al consumidor como un derecho fundamental y establece mecanismos diferentes de acción colectiva.

Segunda parte

En la segunda parte de la Constitución Nacional, se fijan arreglos acerca de las autoridades de la Nación. En la Sección Primera se considera el poder legislativo, realizando la división del poder entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El armado correspondiente trata de ser una representación de la demanda popular en forma de un sistema semi-democrático. Así, se realizan precisiones sobre la formación de la Cámara de Diputados, su elección, proporciones para las provincias (en la Primera Legislatura con proporciones fijas, y en la Segunda de acuerdo al censo realizado cada diez años), requisitos para ser Diputado de la Nación, duración del cargo y correspondencias de la Cámara. En el Capítulo Segundo se realizan iguales precisiones para la Cámara de Senadores. En estos dos primeros capítulos, resultan pasibles de análisis conductual algunos elementos.

En primer lugar, la división de representantes por provincia se realiza, al menos en parte, de manera proporcional al número de habitantes. Si se espera que cada diputado o senador represente a su porción correspondiente de personas, la demanda popular debería verse correctamente representada, al menos en su mayor parte. Si bien existe espacio para que se generen ejercicios de *lobby* por parte de grupos de poder que movilizan recursos, hay un cierto *trade-off* entre los recursos movilizados por tales grupos de poder y la posibilidad de reelección, al menos si ésta es posible durante el ejercicio del primer cargo. Por tanto, se imponen ciertos límites que deberían hacer respetar el ideal de *fairness*.

Por otro lado, la renovación de las Cámaras permite que existan movimientos dentro de los candidatos de los partidos que podrían lograr representar mejor ciertas demandas populares más dinámicas. Si no existiera obligación alguna de cambiar los candidatos cada cierto número de periodos, los partidos podrían estancarse en su intento de representar las demandas populares, al no verse en la necesidad de cambiar a los candidatos de los que ya dispone. Esto generaría cierta falta de correlación entre los candidatos a los cargos y las nuevas demandas que surgen con el pasar del tiempo. Al imponerse exógenamente una presión constante para buscar nuevos candidatos (incluso si el partido tiene éxito con los candidatos que ya tiene, pues tarde o temprano deberá cambiarlos por disposición constitucional del número de periodos en que estos pueden presentarse a sus cargos) se eleva la urgencia de representar las nuevas demandas con cada nueva tanda de candidatos presentados. Esto ajusta mejor los incentivos de los partidos con el ideal cambiante de justicia (y, más en general, de demanda popular) de una sociedad.

En el Capítulo Tercero, se realizan disposiciones comunes a ambas Cámaras. Los constituyentes decidieron aquí los periodos en que realizan su ejercicio las Cámaras, formalidades y, particularmente, se establecen limitaciones al ejercicio de grupos de poder por algunas vías:

Artículo 68.- *Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.*

Artículo 69.- *Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.*

De esta forma, parece que los constituyentes consideraron que cierta inmunidad permite a los miembros del Congreso representar de mejor manera las demandas del grupo al que representan. Es esperable que pueda haberse pensado que grupos de *lobby* puedan usar estos mecanismos para lograr disponer las reformas o arreglos que ellos desearan, por lo que tal prevención puede ser adecuada.

Sin embargo, debe, al menos, tenerse presente un *trade-off* aquí. Si bien cierto nivel de inmunidad superior al promedio podría favorecer el rol independiente del poder legislativo, de tal forma que se reducen presiones exógenas, también es cierto que puede atentar contra el ideal de justicia si la sociedad percibe que esa inmunidad está siendo utilizada por diputados o senadores para encubrir hechos delictivos. El principio de igualdad ante la ley, a los ojos de la sociedad, podría verse vulnerado en estas circunstancias. Esto reduce la confianza en las instituciones e incluso podría tener consecuencias en otros aspectos sociales y económicos.

Francia plantea en el Artículo 26 de su constitución un primer párrafo muy similar al Artículo 68 argentino. Su segundo párrafo tiene una gran similitud con el Artículo 69. Adicionalmente, plantea la posibilidad de que las medidas privativas de libertad pueden quedar en suspenso en caso de que lo requiriese la Cámara de la que forma parte. Esto pone el eje central en que la inmunidad no es un privilegio o un beneficio, sino un seguro o garantía para que los representantes del pueblo cumplan adecuadamente su trabajo.

En su artículo “*Parliamentary Immunity – A Living Fossil?*”, Friehe (2016) analiza el sistema alemán de inmunidad parlamentaria, y encuentra que aunque la inmunidad tiene el rol de servir potencialmente como resguardo ante persecución política de tal forma que pueda aislarse la labor

de representación de presiones externas para reducir los riesgos de amenazas o ejercicios de *lobby*, también puede convertirse en una herramienta de impunidad en caso de que no se regule adecuadamente. También llama la atención sobre el ejercicio de este mecanismo: si se prolonga demasiado el tiempo con el que un representante recibe su pena, se corre el peligro de que la ciudadanía considere a la inmunidad parlamentaria como un privilegio y la deslegitime socialmente.

El Artículo 71, por su parte, pone a disposición de los ministros del poder ejecutivo para realizar informes que las Cámaras estimen convenientes:

Artículo 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.

Si, como es esperable, las Cámaras al encontrarse más desagregadas representan en conjunto las demandas populares con mayor precisión que algunos estratos del poder ejecutivo, resulta razonable que éstas puedan llamar a los ministros para percibir informes que expliquen algunas de las medidas tomadas por el ejecutivo. De esta forma, se pone información más detallada a disposición de un grupo más desagregado que, en el límite, es al menos algo más cercano a la demanda en sí misma que el poder más concentrado del ejecutivo (aunque ambos lleguen por medio del voto, directamente o indirectamente, como es en el caso de los ministros, que son dispuestos por los miembros del ejecutivo que sí fueron votados para ocupar el cargo que ostentan).

Ahora bien: debe tenerse presente que no hay consecuencias prácticas o efectivas en caso de que el ministro, una vez convocado, responda superficialmente. Además, suele haber alguna disonancia con el ideal de *fairness* en al menos una circunstancia: cuando las convocatorias a los ministros se llevan a cabo, puede tener más que ver (a ojos de la sociedad, ya sea que esté o no en lo correcto) con ideales partidarios más que una utilización seria de esta herramienta institucional. Para evitar esto, así como el caso inverso (la desconexión de los ministros con el poder legislativo en términos de intercambio de información) podría precisarse con mayor claridad una determinada frecuencia para que se presenten informes. Además, podría exigirse la presentación de esos informes en páginas públicas con una redacción clara y accesible para la sociedad. Debería disponerse también algún proceso de control de las respuestas del ministro, que califique si estas fueron o no satisfactorias, y alguna clase de incentivo a que sean realmente verídicas y completas.

Un análisis pormenorizado de la frecuencia con que fueron convocados los ministros en cada gobierno, o en qué circunstancias se convocaron, podría arrojar algo de luz sobre estos argumentos. En principio, la intuición plantea que la convocatoria suele hacerse cuando los

proyectos presentados por el ejecutivo tienen un gran impacto mediático, son demasiado ambiciosos o cuentan con algún contenido político evidente. Fue el caso del macro proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei en 2024, “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El Artículo 86 plantea la existencia de la figura de un Defensor del Pueblo:

Artículo 86.- *El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.*

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

Este artículo fue incorporado en la reforma constitucional de 1994. En diciembre de 1993, se había institucionalizado mediante la Ley 24.284, antes de la Reforma. El Defensor del Pueblo tuvo actividad real y efectiva desde mediados de los 90. Sin embargo, desde el año 2009 no hay un Defensor del Pueblo nombrado oficialmente por el Congreso: la Defensoría sigue funcionando con defensores adjuntos a cargo operativo.

Más allá de estas cuestiones técnicas, de lo que se trata aquí es de dilucidar el motivo por el que se puede haber buscado dar rango constitucional a la Ley 24.284. Podría entenderse, en una primera aproximación, como una respuesta a la creciente demanda social por mecanismos de control autónomos y transparentes, además de mayor accesibilidad para defender derechos frente a potenciales abusos del poder público.

Una idea más profunda sugiere el siguiente análisis: no basta con que los derechos estén listados constitucionalmente, mediante leyes o en tratados, sino que es fundamental tener vías reales para hacerlos valer, especialmente si el ciudadano se enfrenta a estructuras de poder que lo superan, como puede ser el Estado. Mediante el Defensor del Pueblo, se da una voz más directa al ciudadano frente a la administración, que con el paso del tiempo puede haberse sentido más lejana y desconectada de los intereses de la demanda popular.

Lo curioso es que, si la propia existencia de esta figura trataba de suplir una demanda de justicia en la forma de cumplimiento efectivo de derechos y garantías, el hecho de que en la práctica no haya tal representación desde 2009 podría generar esa misma situación de desconexión entre lo que se promete y lo que realmente se ejecuta, al menos para quienes tienen conocimiento de este artículo y su situación actual.

En España, la figura del Defensor del Pueblo fue constitucionalizada en 1978, con las facultades de supervisión, denuncia y protección de derechos ante la administración. Por otro lado, algunos países presentan organismos preparados para investigar quejas contra instituciones elevadas por los ciudadanos, basados en un principio similar de buena administración pública.

En cuanto al poder ejecutivo, en el Capítulo Primero de la Sección Segunda se tratan algunas de sus características. En lo que compete al presente análisis, puede destacarse el Artículo 89:

***Artículo 89.-** Para ser elegido Presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.*

Es esperable que lo que se dispuso en este artículo para las máximas figuras que representan al país hayan sido condiciones que eran consideradas justas. Tomando por caso, el requerimiento de haber nacido en territorio argentino o tener filiación directa con un ciudadano nativo, podría estar haciendo hincapié en que no es suficiente una filiación lejana. Si se considera socialmente injusto que alguien que no tenga un vínculo de sangre directo con un ciudadano nativo, esto es razonable desde el punto de vista de *fairness*, porque es el criterio de justicia que la propia sociedad asume. Se eluden en este trabajo apreciaciones de índole normativa.

III.C. *Fairness* en artículos del Código Civil y Comercial

Además del análisis de los artículos constitucionales, el Código Civil y Comercial ofrece ciertos artículos de interés. Es el caso de la serie de artículos que describe el concepto de **usucapión**, que permite a una persona adquirir la propiedad de un inmueble si lo ha ocupado durante un periodo de tiempo determinado sin que el propietario original haya ejercido su derecho sobre el bien.

En caso de justo título y buena fe, se puede articular la **usucapión ordinaria** que prevé un plazo de ocupación de diez años con una ocupación del inmueble de forma pacífica y continuada durante tal periodo de tiempo. En caso de ausencia de buena fe y/o justo título, el plazo mínimo

necesario de espera con ocupación de forma sostenida y pacífica se extiende al doble (veinte años)

ARTICULO 1899.- Prescripción adquisitiva larga. *Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años.*

No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su posesión.

También adquiere el derecho real el que posee durante diez años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes.

Este artículo se complementa con la definición acerca de la determinación de buena o mala fe en los Artículos 1920 y 1921, además de la definición de la forma en que se adquiere el poder acerca de una cosa en los Artículos 1922 y 1923.

Es probable que tales artículos puedan justificarse si la demanda popular asume que es “justo” que una persona posea un objeto solo en la medida en que haga uso efectivo de él. El plazo de espera, sin embargo, es lo suficientemente largo para considerar que el dueño original, al menos, no valora lo suficiente tal artículo según algún criterio comúnmente aceptado. Puede pensarse en un *trade-off* entre la protección del derecho de propiedad y la ineficiencia que puede generar la no utilización de un recurso disponible cuando este podría ser usado por alguien más. En tal caso, mientras mayor es el periodo de tiempo solicitado para invocar el poder de usucapión, mayor será la defensa del derecho de propiedad del dueño original del inmueble, pero mayor será también el incentivo a que tal sujeto no haga uso efectivo de sus recursos durante un periodo de tiempo prolongado.

Este *trade-off* puede explicarse también en términos de lo que resulta justo socialmente: es esperable que las personas consideren justo tanto el derecho de propiedad por compra o adquisición del dueño original, y que haga consecuentemente lo que éste desee con sus bienes, como la capacidad que pueda tener alguien más de hacer uso efectivo (y tanto mayor sea la probabilidad de que pueda hacer uso permanente mediante una transferencia del derecho de propiedad del dueño original hacia el ocupante cuanto más pacífica y de buena fe resulte la ocupación). En este sentido, en lugar del tradicional análisis en términos de costos para encontrar el plazo optimo luego del cual invocar el poder de usucapión, podría pensarse que el artículo en discusión surge de un *trade-off* entre preferencias sociales contrapuestas de justicia. Un plazo lo suficientemente largo como para dar la posibilidad al dueño original pero lo suficientemente

razonable como para generar incentivos adecuados parece poder surgir sensatamente como un equilibrio derivado de lo que los juristas interpretan acerca de las preferencias sociales en torno a la justicia.

El Artículo 1091 de Teoría de la Imprevisión es otro caso representativo de la importancia de la noción social de justicia, la forma en que impacta en la demanda de reglamentaciones, y la manera en que esta última puede derivar en leyes de equilibrio.

ARTICULO 1091.- Imprevisión. *Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, o asignadas obligaciones, resultantes del contrato; y al contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su álea propia.*

En este caso, si surgen condiciones extraordinarias que generan que una relación previamente planteada como la de deudor/acreedor tenga cambios imprevisibles según algún criterio razonable, existe la posibilidad de plantear la resolución total o parcial del contrato, sujeto a la resolución judicial correspondiente. Un caso podría ser el de una elevada y descontrolada inflación: si una inflación muy alta reduce la tasa de interés real implicada en un préstamo, podría pensarse que esto constituye una situación “injusta” en tanto el acreedor no puede recuperar ni siquiera, en términos reales, el monto prestado.

De igual manera, diversas situaciones extraordinarias podrían generar la cancelación total o parcial de un acuerdo. Hart y Moore (1988) desarrollan esta misma idea de contratos incompletos, argumentando que los contratos no pueden prever, explícitamente y de manera detallada, todas las posibles contingencias futuras debido a los altos costos de especificación y la incertidumbre imperantes en el mundo real. Esto puede dar lugar a la necesidad de asignar derechos residuales de control: el poder de tomar decisiones en situaciones no contempladas por el contrato.

Si se considera “socialmente aceptable” según el ideal de justicia imperante que la parte afectada negativamente (y de forma excesiva) pueda cancelar el contrato que estableció bajo la ignorancia total o parcial de algún acontecimiento futuro, esta reglamentación puede surgir en un equilibrio donde la demanda popular tuvo, al menos, alguna injerencia.

III.D. Síntesis de la sección

La demanda popular tiene una importancia transversal en el análisis de las normativas vigentes, tanto de rango constitucional como del Código Civil y Comercial. No se ha pretendido aquí hacer un repaso exhaustivo por cada normativa pasible de ser analizada haciendo uso de esta óptica, sino de las principales y cuya injerencia parece haber sido más directa.

A diferencia del análisis económico tradicional del derecho, que considera que las normas vigentes son una suerte de equilibrios de ejercicio de *lobby*, la economía conductual demuestra que en ocasiones esta regla no se cumple. A veces, los agentes más poderosos no son los que establecen los lineamientos, en parte porque por muchos recursos que puedan movilizar, eso no otorga legitimidad a una ley. Solo la aprobación social y el acatamiento civil es, en última instancia, lo que hace que una ley pase de ser un mero escrito a ser aplicada en la realidad. De igual forma, debe dejarse de lado la concepción tradicional de que una ley o una normativa solo requieren recursos para su aprobación. Por el contrario, su instrumentación requiere, en la mayor parte de los casos, un flujo constante de recursos del Estado si se pretende hacerla cumplir con eficacia. Y resulta evidente que, si una ley no es legítima, no solo presentará problemas a la hora de ser aprobada, sino que la sociedad ejercerá, mediante su poder de voto u otros medios, la potestad para sacarla del equilibrio inestable en que se encuentra. Cuando los recursos son destinados a fines que la sociedad no considera justos, no existe tal estabilidad, y es harto probable que la ley tarde o temprano deje de ser efectiva.

El criterio de *fairness* muestra tener una absoluta vigencia. No solamente para evaluar cambios potenciales a las normativas vigentes que podrían elevar su utilidad, sino también para explicar, en términos simples e intuitivos, los motivos que pueden haber llevado a que ciertas normas sean como son. A continuación, se sintetizan algunas de las principales conclusiones de esta sección.

El Artículo Segundo, que sostiene el culto Católico Apostólico Romano, puede haber sido aprobado en un contexto en que el catolicismo era la religión mayoritaria del país. Pero la proporción de practicantes de la religión católica en el país ha disminuido en el tiempo. Se sugiere reevaluar si tal sostenimiento de religión de cabecera, aunque sea simbólico, es aún considerado como justo desde un punto de vista de la demanda agregada.

El Artículo Tercero permite cierta flexibilidad para el cambio de capital, lo que otorga incentivos a que Buenos Aires funcione de forma eficiente si quiere continuar siendo centro estratégico y de decisiones del país. Los conflictos históricos entre Buenos Aires y las provincias parecen haber jugado un rol importante aquí, tal como fue detallado en la sección. Adicionalmente, es probable que ningún criterio de justicia en el sentido de legitimidad social considere que la capital debería seguir siendo Buenos Aires incluso si pierde su rol hegemónico como centro cultural y comercial. Por tanto, la existencia de la posibilidad de trasladar la capital parece ser un equilibrio resultante de ello.

En cuanto al Artículo Quinto, se plantea un ejercicio de reevaluación acerca de la división eficiente en unidades de decisión y regulación. Con el crecimiento poblacional, es probable que la desconexión entre unidades gubernamentales y los ciudadanos pueda tender a ser mayor, por lo que es un punto que no debería descuidarse.

El Artículo 16 es uno de los que mejor representa el criterio de *fairness*. Diferentes estudios demuestran que las personas actúan diferente a los modelos estándar simplificados, y que, de hecho, valoran bastante la equidad. La invitación aquí es a considerar si existen nuevas dimensiones sobre las que la igualdad debería extenderse, y cómo podrían incorporarse a la Constitución dada su importancia jerárquica.

El Artículo 22 plantea restricciones a las solicitudes que se atribuyen el nombre del pueblo. En este sentido, llama delito de sedición a la atribución de los derechos del pueblo por parte de pequeños grupos armados o reuniones de personas. El debate aquí se refiere a lo que debería interpretarse como delito de sedición, y la forma en que esto no entre en conflicto con el derecho a huelga. Esta parece ser más una cuestión de grado que distintos partidos en el poder político atacan de diferentes maneras.

El Artículo 30, que plantea los requisitos para avalar una revisión de la Constitución, permite un interesante análisis sobre los costos de decisión. El aporte aquí es repensar si una mayoría especial es adecuada. Se repasaron comparaciones con otros países, y parece que Argentina se encuentra en un promedio en términos de flexibilidad para impulsar reformas. Aun así, el análisis no fue exhaustivo. Un estudio profundo acerca de las reglas de decisión para reformas constitucionales en la práctica podría aportar bastante al debate.

El Artículo 33, que protege los derechos y garantías no mencionados explícitamente en la Constitución, es pasible de ser analizado según el sesgo de *statu quo*. Si hay un núcleo rígido y tácito de garantías, al no estar enumeradas explícitamente en la Constitución, podría ser difícil cambiar tal estructura. Explicitarla podría ser un buen primer paso, comprendiendo los límites de una enumeración exhaustiva y tratándola con el debido cuidado.

El Artículo 36 sostiene la Constitución incluso cuando el régimen democrático fuese interrumpido. Repite implícitamente el delito de sedición. Aun así, será analizado más profundamente en las siguientes secciones. El Artículo 37, en cambio, garantiza el ejercicio de derechos políticos y sostiene un sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Los datos de participación del padrón electoral en las últimas elecciones, sin embargo, no parecen ser muy alentadores. Especialmente las elecciones locales. Se propusieron para ello alternativas de solución, y maneras de incrementar el índice de participación. Aunque un estudio aplicado a Argentina sería un aporte importante para el futuro.

El Artículo 39 detalla la capacidad de iniciativa popular para proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Se llama aquí a evaluar estos proyectos con la debida rapidez, y a reconsiderar la base de firmantes solicitada como piso mínimo. Tal vez una base variable según el aspecto que trate el

proyecto sería más adecuada que una base porcentual fija. El Artículo 40, por otra parte, plantea la posibilidad de consultas populares. La interpretación de esta consulta como *signaling* para los representantes políticos ya ha sido tratada por otros autores, pero el aporte conductual es el de plantear una redacción neutral que evite sesgos como el de encuadre o *statu quo* en la elección. Además, la fecha y forma en que se disponga la consulta no es inocua.

El Artículo 42 trata la defensa del consumidor. Esto tiene conexión directa con el ideal de justicia, en tanto la necesidad de información verídica sea considerada como socialmente deseable. Varios países reconocen la importancia de garantizar información fidedigna, pues estrategias de marketing engañosas podrían desvirtuar las propiedades de un bien o servicio promocionado.

Por otro lado, se ha tratado en esta sección el rol de la inmunidad política garantizada por los Artículos 68 y 69, sus ventajas y posibles consecuencias. En el caso del Artículo 71, se ha sostenido que un estudio que evalúe detalladamente si existe correlación entre el signo político de un partido o lo mediático de un proyecto de ley con el llamado de ministros a las Cámaras podría arrojar luz sobre este recurso. Se ha destacado también el papel del Defensor del Pueblo, y se llamó a encontrar vías efectivas para el cumplimiento de estos artículos.

En cuanto al Código Civil y Comercial, se han analizado dos casos: el concepto de usucapión, que parece reconocer que es justo que un objeto recaiga sobre quien haga uso efectivo de él; y el concepto de imprevisión, que considera las circunstancias en que pueden cambiarse las bases de un contrato por condiciones imprevistas, para evitar grandes redistribuciones “injustas” entre las partes por condiciones exógenas.

IV. Sesgo de disponibilidad

Se analizan en esta sección artículos de la Constitución Nacional y un estudio de caso utilizando el concepto de sesgo de disponibilidad y la idea de que algunas normativas pueden estar influidas por hechos históricos recientes que tuvieron gran impacto.

IV.A. Disponibilidad como atajo mental para el cálculo de probabilidades

El sesgo de disponibilidad plantea que las personas pueden percibir las probabilidades de ciertos eventos o acontecimientos de forma diferente según la facilidad con la que situaciones similares se le vengan a la mente. Como es fácil imaginar, la facilidad con la que un evento es recordado está altamente correlacionada (sin el deseo de realizar una lista exhaustiva) con:

1) La cercanía temporal del evento: mientras más reciente es, *ceteris paribus*, más rápido puede ser recordado.

2) La importancia del evento: si el evento fue más trascendente en relación con el individuo cuya capacidad de recordarlo se está evaluando, es probable que sea atraído a su mente con mayor facilidad. De igual forma, el impacto del evento puede ser mayor, incluso si no afectó directamente al individuo, en la medida en que haya absorbido información del mismo, donde entra en juego el rol de los medios de comunicación.

3) El número de veces que el evento fue repetido recientemente: si el evento se repite incluso pocas veces, pero varias de éstas le ocurrieron al individuo bajo análisis y/o los medios de comunicación dan gran importancia a cada una de esas ocasiones, entonces la facilidad cognitiva para atraer el evento será mayor.

El resultado de este sesgo es el de ver modificadas las probabilidades asociadas a que este evento tome lugar, ya sea generando una sobreestimación o subestimación del mismo. Esto tiene importantes implicancias, en la medida en que se esté realizando el análisis de la normativa vigente. La misma puede incorporar este sesgo ya sea porque los propios Constituyentes o legisladores (según corresponda) están sometidos a este sesgo, o porque el mismo interactúa con la “demanda popular” en la medida en que al legislador o *policy-maker* pueda interesarle obtener mayores votos o mayor visibilidad haciendo uso de eventos recientes.

De igual forma, algunas normativas podrían adecuarse, según el resultado que se quiera obtener, a este sesgo. Imaginemos el caso de los accidentes de tráfico. Si se quisieran reducir los accidentes en una cantidad determinada, para encontrar el valor óptimo de la multa, debería llamarnos la atención la importancia que los propios conductores asignan, efectivamente, a la

posibilidad de sufrir un accidente, ya que esto interactúa como incentivo incluso si no hubiera sanción alguna. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que estamos tratando de encontrar el valor exacto (o en el vecindario de éste) de una multa que permita reducir los accidentes en X por año. En este sentido, si en el país los medios de comunicación suelen dar gran importancia en su sección de noticias a este tipo de accidentes, es probable que los conductores estén sometidos a un sesgo de disponibilidad que, en este caso, interactúa favorablemente con el objetivo de política que se desea alcanzar: los conductores (al menos aquellos que se informan a diario) probablemente estén bien conscientes de la posibilidad de sufrir un accidente... ¡y además es harto probable que sobreestimen la probabilidad de que ocurra!. No será necesario imponer una multa tan elevada como sí lo sería si los conductores no tuvieran sesgo alguno.

La literatura tiene un amplio debate en torno a la heurística de la disponibilidad. Kahneman y Tversky (1973) son quienes introducen este sesgo de manera explícita, explicando que las personas muchas veces toman decisiones basándose en la facilidad con que ejemplos relevantes vienen a la mente, lo que afecta sus asignaciones de probabilidad. Thaler (2008) aborda la posibilidad mencionada de utilizar la arquitectura de decisiones para diseñar *nudges* que mejoren las elecciones de las personas. Slovic (1987) plantea que los efectos de este sesgo pueden ser paliados, al menos parcialmente, con la mera consciencia de su existencia, la utilización de información adicional a la hora de tomar decisiones para evitar que este sesgo ocurra, evaluando la fiabilidad de la información y consultando diversas fuentes.

Schwarz et al. (1991) es quien hace hincapié en que muchas veces no solo importa la cantidad de eventos que vengan a la mente, sino la facilidad con que esos sucesos son recordados. Se pone una importancia mayúscula a la forma en que se experimenta el proceso de “recuperación” de los eventos en la memoria.

IV.B. Sesgo de disponibilidad en artículos de la Constitución Nacional argentina

Primera parte

Un artículo constitucional que puede ser evaluado según el sesgo de disponibilidad, en su contexto histórico, es el artículo 15:

Artículo 15.- *En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán*

responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.

La condición de la esclavitud ya había cambiado rotundamente hacia el año 1813, cuando se proclamó la libertad de vientres, que declaraba libres a los hijos de esclavos desde esa fecha en adelante. Pero los esclavos existentes no cambiaban explícitamente su condición: con este artículo se logra abolir definitivamente la esclavitud en el país. Si bien puede pensarse que la demanda popular evolucionó en su concepción según el criterio de *fairness*, también puede considerarse que la importancia como para destinar un artículo en la Constitución nacional, se deriva (al menos en parte) por la prevalencia reciente de la esclavitud en el país. De esta forma, si se quiere terminar definitivamente con la esclavitud, se impone un costo lo suficientemente elevado a los que pretenden practicarla, hasta el punto de considerarlo penado en la Constitución.

La esclavitud en Argentina había sido muy importante entre 1777 y 1812. Se estima que en ese lapso del tiempo aconteció el arribo al país de 700 barcos con aproximadamente 72000 esclavos africanos. Es probable que la cercanía temporal a estos hechos tuviera, cuanto menos, alguna relevancia en la formulación del artículo analizado.

Otro artículo factible de analizar bajo este esquema es el 29:

Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

En éste se prevé un mecanismo constitucional con el cual evitar la suma del poder público o las facultades extraordinarias que pueden abrir el camino hacia alguna forma de dictadura. Si se considera injusto que estas formas de gobierno existan, este artículo es coincidente con alguna especie de agregación de preferencias sociales (*fairness*) pero, además, repele una práctica que había sido utilizada por Juan Manuel de Rosas, aunque autorizada legalmente. En base a esta experiencia previa, puede pensarse que disponer explícitamente de un artículo que evitara nuevamente su ocurrencia parecía razonable a ojos de los Constituyentes.

Para entender la importancia de la Economía del Comportamiento aquí, debe pensarse en la *ceguera experiencial*, que describe la idea de eventos que no pueden ser imaginados o tenidos en

cuenta por una persona o grupo de personas que no los haya experimentado previamente. Incluso si el número de casos previos no es elevado, la mera ocurrencia cercana (en este caso, en el propio país) de alguna de las experiencias puede generar que se asigne mayor importancia al evento en cuestión, o incluso que se le asigne *alguna* relevancia, en la medida en que tal evento podría no ser imaginado o tenido en cuenta si el precedente no existe. La ceguera experiencial, entonces, enfatiza la ausencia total de ejemplos de algún acontecimiento en la mente, lo que hace que ni siquiera se consideren ciertas posibilidades. En el caso bajo análisis, es probable que este artículo (o al menos la forma en que éste se redacta) no hubiese sido el mismo sin el acontecimiento previo que lo sustenta.

Desde la perspectiva conductual, incorporando el sesgo de disponibilidad al análisis, es comprensible la redacción de este artículo en su momento, debido a las experiencias recientes. Pero hoy podría resultar algo ambiguo, arcaico o ineficaz ante formas modernas de concentración de poder, como situaciones de emergencia. Por otro lado, incluso dentro de esta inflexibilidad, no se establecen procedimientos específicos o mecanismos institucionales para monitorear y tener un seguimiento de la concentración del poder. En estas circunstancias, podría pensarse que el artículo es más simbólico que operativo en términos judiciales, lo que quedaría reforzado por la idea del castigo como pena en forma de “infames traidores a la patria”.

Una manera correcta de complementar este artículo sería agregar que cualquier delegación legislativa debe tener una duración determinada y un objeto específico, así como mecanismos de control que la sostengan en el lapso que ésta dure. De igual forma, en el contexto de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que actúan como forma de extensión del poder ejecutivo, debería plantearse algún sistema de evaluación claro. Esto se asocia directamente con el equilibrio de poder entre el ejecutivo y el legislativo.

Otro artículo pasible de ser analizado desde esta perspectiva es el artículo 36, mencionado en la sección anterior. Éste fue incorporado en la reforma de 1944, y está claramente influenciado por antecedentes recientes. En este caso, puede pensarse que la experiencia del periodo de dictaduras e interrupciones constantes del funcionamiento normal del sistema democrático entre 1930 y 1983 actuó para tratar de evitar ataques futuros al sistema republicano planteado en la constitución. Si la división de poderes se rompe o grupos armados se alzan contra la República incurriendo en delito de sedición, la Constitución permite a los ciudadanos actuar en defensa de ésta. Es probable que esta necesidad de aclarar directamente la vigencia Constitucional incluso ante un quiebre de la normalidad, haya sido acentuada por este caso reciente y por otras situaciones tumultuosas propias de la conformación de la República Argentina.

En esencia, se trata de limitar los procesos de fuerza contra este orden institucional establecido. Pero es claro que estos no pueden detenerse solamente haciendo uso de la constitución, si la propia comunidad no colabora con su desmantelamiento y se compromete a dar vigencia a este mismo orden normativo. Para ello (o al menos para elevar la probabilidad de que ello ocurra, suponiendo que es uno de los fines que pretende el artículo) deberían establecerse límites a ese

derecho a resistencia, así como mecanismos institucionales que sirvan como prevención para que no deba llegarse a estas instancias: no todo debería activarse luego de sucedido el acto de fuerza en contra de la democracia.

Por otro lado, a veces los golpes de Estado no son directos, sino más bien sutiles, como mediante manipulación o captura institucional. En estas circunstancias, el artículo no aporta nada para desbaratar estos intentos. Deberían introducirse estas formas modernas de golpes institucionales a su redacción, así como medios de propagación de información que concienticen sobre estos potenciales intentos de desestabilización y manipulación de masas.

En el caso del artículo 41, se establece:

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Podría pensarse como una respuesta a eventos ambientales problemáticos que estuvieron muy presentes en la conciencia colectiva en las décadas previas a la reforma de 1994. Fue en esas épocas cuando los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a dar mayor visibilidad a eventos como la contaminación de ríos, deforestaciones o a la crisis del Riachuelo, que pueden haber elevado la percepción de riesgo ambiental por parte del público.

Esto resulta indivisible del apartado anterior, en donde se propuso el análisis del ideal de justicia. Si dentro de las preferencias de las personas comienza a tener un mayor peso relativo la defensa del medio ambiente (en este caso, porque los medios dan mayor visibilidad a casos asociados al perjuicio medioambiental, por ejemplo) es probable que dentro de las plataformas

electorales de los partidos esta demanda se vea reflejada, y que consecuentemente los legisladores votados tengan como promesa de campaña realizar cambios al respecto.

En este sentido, este artículo puede verse, en parte, como una consecuencia directa de ese proceso semidemocrático: con el fin de aumentar la probabilidad de llegar a su cargo, los candidatos pueden haber comenzado a proponer plataformas que movilizaran más recursos hacia la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, arribando así a un equilibrio tal que refleje el cuidado ambiental en una jerarquía constitucional. Es claro que esto también se relaciona directamente con el ideal de *fairness* tratado en la sección anterior.

El principal aporte que puede hacerse a su redacción es que se declaran los derechos que tienen las personas, pero no se definen con claridad cómo pueden hacerse operativos. Esto no es necesariamente problemático: no es el papel de una Constitución el de servir de declaración detallada ni enumerativa. Sin embargo, poca claridad en este respecto puede llevar a que no se cuenten con herramientas claras para ejercerlo, y que no exista una presión efectiva para superar la miopía intertemporal⁸ que implican los cambios de largo plazo sobre el medio ambiente.

El artículo 42, acerca de la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios de bienes y servicios, plantea:

Artículo 42.- *Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.*

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

⁸ La miopía intertemporal se refiere a una tendencia a que los agentes económicos den mayor ponderación a las consecuencias de corto plazo, relegando las de largo plazo. Si, llegado el momento, las consecuencias de largo plazo se relegaron por el propio paso del tiempo y no porque no sean realmente problemáticas, es probable que se haya incurrido en un sesgo: la lejanía que implicaba un lapso de tiempo demasiado extenso derivó en que no se tomen las medidas adecuadas de cara a una maximización tradicional.

La mayor visibilidad pública de abusos por parte de empresas, casos de estafas, productos defectuosos o engaños publicitarios podría haber incentivado su articulación en la jerarquía constitucional, promoviendo incluso la formación de asociaciones de consumidores y de usuarios.

Esto surge en un equilibrio tal que busca una respuesta a la percepción social del problema, guiada por el sesgo de disponibilidad, y a la demanda de mayores controles y garantías a los usuarios y consumidores, lo que puede entenderse mejor en un contexto de avance global del “movimiento del consumidor” en las décadas de 1980-1990. El proceso no es solamente nacional, sino mundial.

Sin embargo, es importante destacar que la información “veraz y adecuada” debe ser también comprendida para ser de utilidad. En la medida en que se está tratando con consumidores con diferentes niveles de formación, deberían buscarse métodos para que la información sea efectivamente absorbida: de lo contrario, no se está solucionando ni atacando verdaderamente al problema.

Un interesante intento de facilitar la comprensión de la información es el reciente caso de la Ley 27.642, de etiquetado frontal. Ésta establece la obligación de incorporar etiquetados en los envases de alimentos y bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos, como azúcares, grasas totales y saturadas, sodio o calorías. De igual forma, se prohíben algunos elementos tradicionales de marketing en estos productos.

Como la información nutricional clásica no parecía ser efectiva, se reemplazó con estas señales visuales, simples y claras. Estos sellos actúan a modo de *nudge* que incentiva al consumidor a revisar la información de lo que está consumiendo, al reducir los costos de que lo haga (en términos de comprensión y de visibilidad). Al menos, parece ser una mejora adecuada en el sentido correcto, según la perspectiva conductual.

Otro análisis interesante puede echar luz sobre los incentivos detrás del artículo 43:

Artículo 43.- *Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.*

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

En particular, al institucionalizar una herramienta como la acción de amparo, se está dando respuesta a la percepción de que el sistema judicial por sus vías ordinarias puede ser lento e incluso ineficaz, debido a exposiciones retiradas de casos emblemáticos con demoras judiciales.

Una visión generalizada de que el sistema judicial “no está funcionando como debería” podría haber puesto sobre la mesa la necesidad de movilizar recursos para disponer artículos como éste, que restablezcan la confianza social ante esta percepción negativa sobre el sistema.

Segunda parte

En el artículo 75, por su parte, puede leerse, entre otras correspondencias del Congreso:

Artículo 75.- (...) 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (...)

Nuevamente, ciertos eventos visibles o mediáticamente resaltados pueden haber evidenciado situaciones de injusticia estructural o de abuso. Hechos de violencia de género, casos extremos

de abandono infantil o negligencia, podrían haber adoptado mayor visibilidad, tal como se ha visto en las últimas décadas.

Si bien estos casos pueden no ser estadísticamente los más frecuentes, captan gran atención pública y mediática, amplificando su impacto en la percepción de la demanda popular, asignando nuevamente un mayor peso relativo a su defensa y destinando más recursos a normativas específicas que amparen su cuidado. A veces, basta con que el efecto sea simbólico, mientras que otras se buscan objetivos operativos.

IV.C. Estudio de caso: Ley Micaela

La ley Micaela es un ejemplo de la importancia de los hechos recientes en el imaginario colectivo, y el impacto que esto tiene en el sistema legal. La ley Micaela fue promulgada un 10 de enero de 2019, en conmemoración de Micaela García, entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. La conmoción generada en la sociedad producto de este trágico hecho permitió impulsar leyes que promovieran la capacitación en género para reconocer más fácilmente los casos de violencia de género entre los funcionarios públicos.

La ley 27.499 es la de “Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres”, o Ley Micaela. Se compone de once artículos, que evidencian el impacto mediático y social del caso y los intentos por evitar hechos trágicos de este tipo en el futuro. Se procede a la evaluación de los principales artículos de la Ley desde una perspectiva de análisis conductual del derecho.

Artículo 1° - *Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.*

Artículo 2° - *Las personas referidas en el artículo 1° deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones.*

Estos artículos podrían estar tratando de evitar el sesgo de *statu quo*: si no se disponen fuertes incentivos desde el Estado para promover el cambio, en forma de *nudges*, este terminará ocurriendo con muy poca probabilidad. Los agentes económicos ven alterados sus costos y beneficios de incorporar capacitaciones en género a través de estos artículos, por lo que se espera que decidan hacerlo con mayor frecuencia. Adicionalmente, se logra reducir la dependencia de

casos extremos que deban promover el cambio, para sostener un aprendizaje en el tiempo que no requiera de estos shocks trágicos para movilizar.

Artículo 3° - *El Instituto Nacional de las Mujeres es autoridad de aplicación de la presente ley.*

Artículo 5° - *El Instituto Nacional de las Mujeres certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.*

Artículo 6° - *La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.*

En estos artículos se centralizan las decisiones en el Instituto Nacional de las Mujeres. Este organismo fue disuelto y sustituido en 2019, por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Finalmente, en 2023 se trasladarían sus funciones a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que luego de ser ubicada en el Ministerio de Justicia, quedaría también disuelta el 6 de junio de 2024. En este sentido, la instrumentación de las normativas contra violencia de género no tienen un organismo centralizado para la toma de decisiones y verificación de su cumplimiento.

Lo relevante aquí es que centralizar las decisiones puede reducir los costos de verificación y supervisión, además de generar mayor legitimidad social y difusión clara al saber a dónde acudir ante cuestiones asociadas a su cumplimiento. En estas circunstancias, las herramientas de la Economía Conductual llaman a reconsiderar la disolución de un organismo centralizado para la toma de decisiones de esta índole, y recomiendan la reorganización de las políticas de género en un nuevo organismo que centralice las decisiones y permita mayor efectividad en su cumplimiento.

Artículo 7° - *El Instituto Nacional de las Mujeres, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos referidos en el artículo 1°.*

En la página se identificará a las/os responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía. (...)

Se destaca aquí el esfuerzo que se realizó por difundir información de forma clara al público. En este sentido, la Economía Conductual reconoce que esto puede elevar la percepción de justicia en términos de percepción social, e incluso podría correlacionarse positivamente con una mayor demanda de políticas de género hacia futuro. Si las personas asocian estas políticas con claridad en el destino de fondos y transparencia en su impacto, podrían reclamar más de ellas al estar garantizado su impacto positivo en la sociedad.

***Artículo 8°** - Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.*

La posibilidad de hacer pública la negativa a participar puede actuar a modo de *nudge* en términos de un costo reputacional. Los individuos alinean así su conducta con lo socialmente deseado. Pero para que esto funcione correctamente, es importante que existan mecanismos para verificar el cumplimiento efectivo de lo aprendido en las capacitaciones. Para ello, se recomienda complementar con exámenes o pruebas actitudinales con cierta periodicidad, que permitan reconocer si las personas capacitadas siguen sosteniendo los principios incorporados durante el curso.

IV.D. Síntesis de la sección

Se ha evaluado en esta sección la importancia del sesgo de disponibilidad, y se ha encontrado que es muy relevante como herramienta para el análisis de las normativas vigentes. En especial, hechos históricos parecen tener un gran impacto en el imaginario colectivo, y esto deriva en leyes y normas que se corresponden con la importancia que se asigna a tales acontecimientos.

En el caso del artículo 15, se plantea la importancia de la estructura histórica argentina para entender la necesidad de un artículo de rango constitucional. Se destaca el papel de la libertad de vientres proclamada décadas antes de la Constitución de 1853, y se establece que, para destruir una estructura asentada, deben usarse todos los medios posibles y con mayor jerarquía para lograrlo.

El artículo 29 se relaciona directamente con el segundo gobierno de Rosas y la suma del poder público que generó una elevada concentración de poder. Para evitarlo, se plantea la prohibición explícita de otorgar tales facultades.

El artículo 41 destaca la protección del medio ambiente, que puede asociarse a eventos problemáticos presentes en la conciencia colectiva en las décadas anteriores a la reforma de 1994. Esto puede haber elevado el peso que asignan las personas a la defensa del medio ambiente, lo que derivó en cambios acordes a tales preferencias sociales. Se llama, sin embargo, a encontrar vías operativas más claras para efectivizar los derechos de las personas sobre el medio ambiente, de tal forma que pueda superarse la miopía intertemporal.

En el caso del artículo 42, la explicación puede encontrarse si se observa la mayor visibilidad pública de casos de abusos y estafas por parte de empresas sobre sus consumidores. Nuevamente, es probable que las leyes de defensa al consumidor hayan cobrado mayor peso en las preferencias sociales, derivando en casos más recientes como la ley de etiquetado frontal.

El artículo 43 institucionaliza la acción de amparo, visibilizando el sentimiento generalizado de que el sistema judicial, en ocasiones, es lento e ineficaz, debido a la exposición de casos emblemáticos de demandas judiciales y el largo tiempo que llevó resolverlas.

Por otro lado, el artículo 75 señala la necesidad de promover medidas que garanticen igualdad de oportunidades y goce pleno de derechos constitucionales, en partículas sobre niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Estos grupos se destacan por experiencias mediáticas y visibles de abuso e injusticia.

Finalmente, se ha realizado un estudio de caso acerca de la Ley Micaela. Allí, se ha destacado como el impacto de un caso mediático generó que se tomaran medidas en torno a iniciativas con que la sociedad estaba ampliamente de acuerdo con el shock reciente. Se analizaron los principales artículos de la Ley, y se recomendó retomar la centralización de decisiones de política de género en un organismo que permita aumentar la efectividad en su cumplimiento.

V. Punto de referencia

Se analizan en esta sección artículos de la Constitución Nacional y un estudio de caso de la Ley Micaela utilizando el concepto de punto de referencia y la idea de que los individuos pueden tomar diferentes decisiones según el punto desde el cual analizan una situación determinada.

V.A. El punto de referencia en la toma de decisiones

El punto de referencia desde el que se toma una decisión es muy importante. Mientras que en el pensamiento económico tradicional el *homo economicus* evalúa las potenciales ganancias y pérdidas de una decisión de forma absoluta, en la realidad las personas siempre toman algún punto de comparación. Ese punto se ve afectado por un sinnúmero de variables que generalmente son dejadas de lado: interactúa directamente con el contexto, con expectativas previas (las cuales pueden estar ancladas, por ejemplo, por experiencias históricas de los ciudadanos de un país), normas sociales, costumbres, aspiraciones futuras, entre otros factores.

Esto genera que lo que tradicionalmente debe ser percibido como una ganancia en el esquema tradicional, sea en muchas ocasiones tomado como una pérdida. Numerosos son los casos de personas que tenían expectativas altas de algo (por ejemplo, de su aumento salarial ese año) y cuando ese algo se ve realizado, no coincide con sus expectativas (un aumento salarial que, si bien puede ser positivo en términos reales, es menor de lo esperado). Ante esta divergencia entre las expectativas previamente formadas y el acontecimiento realizado, surgen anomalías que no pueden ser explicadas completamente en el modelo estándar. Podría sugerirse incorporar, de alguna forma, el costo adicional que impone que las expectativas no se vean realizadas en la función de utilidad tradicional... sin embargo, tal arreglo solo constituiría una maximización trivial: si se agregará todo en la función de utilidad, ex-post los resultados siempre cerrarán.

La sola existencia del punto de referencia da lugar a sesgos derivados: es el caso del efecto dotación⁹. Un experimento clásico fue planteado por Thaler (1980) en donde se otorgaba una taza a un subgrupo de estudiantes en un curso, y al resto no se les daba el artículo en cuestión. Posteriormente, se observaba que quienes recibían la taza requerían un precio más alto para venderla que el precio que otros estaban dispuestos a pagar para comprarla. Kahneman y Tversky (1979) plantean la existencia de una aversión a las pérdidas: las pérdidas suelen pesar más que las ganancias de igual tamaño, debido al modo en que el cerebro procesa el riesgo, las emociones y la incertidumbre.

⁹ La propiedad de un bien establece un punto de referencia afectando directamente a la valoración del mismo.

Bernartzi y Thaler (1995) demostraron que el punto de referencia también impacta en la distinción entre corto y largo plazo: los individuos suelen tratar de evitar, poniendo mayor esfuerzo en ello, los costos de corto plazo, incluso si es más beneficioso a largo plazo asumir algunos riesgos. El impacto puede verse en el caso de los inversionistas, que suelen ser reacios a asumir un gran riesgo poniendo su capital en mercados volátiles incluso si el rendimiento esperado es mayor en el largo plazo.

V.B. Punto de referencia en artículos de la Constitución Nacional argentina

Primera parte

Un primer análisis a modo de acercamiento puede realizarse al ya mencionado artículo 36 de la Constitución Nacional. En éste, se dispone como ruptura de la normalidad a los “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”. Si se piensa que esto refuerza la idea de que el *status quo* es el sostenimiento de la República y la división de poderes, y por ende el artículo altera el punto de referencia, encaja con nuestro análisis.

Previo a la Constitución nada hace pensar que pudiera imaginarse como *status quo* la situación republicana, pues incluso se otorgó la suma del poder público a Rosas por parte de la propia legislatura de Buenos Aires. Entonces, mediante un artículo como éste se altera lo que es considerado “normal”, o al menos se lo pone en términos claros. Incluso se garantiza que para mayor seguridad del sostenimiento de ese *status quo*, los propios ciudadanos pueden defender y resistir los intentos de sedición. Se altera así la percepción de costos y beneficios de los ciudadanos en estas situaciones límite: al mantener la vigencia de la Constitución incluso en estos momentos, se deja presente que la salida de la senda democrática normal es solo un shock que debería ser momentáneo.

El artículo 14 bis es otro buen ejemplo. En una parte del articulado, se propone:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, retribución justa, salario mínimo vital y móvil...”

Al redefinir el punto de referencia desde el que los trabajadores evalúan su propia situación, su perspectiva deja de ser la de buscar la simple preservación del empleo bajo cualquier condición

laboral. Al estandarizar y dar jerarquía constitucional a algunas de sus luchas, pasa a valorarse como situación mínima un estándar que implica empleo con ciertas condiciones garantizadas, como dignidad, retribución equitativa según alguna perspectiva de justicia, y un salario mínimo. Incluso si el trabajador tiene trabajo, pero no percibe algunas de estas condiciones tomadas como necesarias para un trabajo, ahora la situación puede ser valorada como una “perdida”: esto convierte a la oferta laboral en algo más estricta respecto a los elementos que incorpora en sus decisiones en el mercado de trabajo.

Este punto de referencia, por lo tanto, puede afectar potencialmente a la legitimidad social de ciertas políticas laborales que puedan ser percibidas como “vueltas al pasado” o retrotracciones hacia estadios sin conquistas laborales que ya se habían logrado. Por lo tanto, cualquier cambio (con el objetivo de lograr legitimidad social) debería cumplir con esas expectativas incorporando estas condiciones y otras nuevas.

Un análisis similar puede aplicarse al artículo 17, que se encarga de declarar la defensa de la propiedad privada como derecho inviolable. Por lo tanto, se refleja un punto de referencia basado en una dotación previa: básicamente, la propiedad es el ancla sobre la que se evalúan las amenazas, percibiendo pérdidas más intensamente que ganancias potenciales. El efecto dotación¹⁰ (Thaler, 1980) supone, en este caso particular, que los ciudadanos argentinos pueden tomar por sentado que su propiedad será defendida, por lo que asignan un valor adicional a sus propiedades preexistentes.

El artículo 19, que recita:

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Establece un punto de referencia respecto a la libertad individual: el individuo tiene derecho a actuar libremente dentro de un espacio determinado, y cualquier intento del Estado de regular ese espacio puede ser percibido como pérdida o intromisión.

Este sesgo puede tener efectos prácticos en la resistencia a nuevas regulaciones, incluso si son leves, por el cambio de *status quo*.

¹⁰ El “efecto dotación” se puede definir como un sesgo sistemático que suele hacer que las personas asignen un mayor valor a los objetos de los que ya son poseedores (o tienen garantizada su propiedad) que a aquellos que aún no tienen. Es decir, suelen mostrar mayor disposición a pedir precios más elevados por algo que ya tienen (precios de venta mayores) y menores precios por aquello que aún no poseen (precio de compra).

Otro ejemplo interesante es el del artículo 75, que en una parte recita:

“Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados sobre derechos humanos [...] tienen jerarquía constitucional.”

En este caso, se asigna un punto de referencia normativo a los derechos individuales y colectivos. Redefine, de esta forma, el umbral que es considerado como mínimo por la sociedad: ya no basta con no violar derechos establecidos en la ley nacional, sino que se espera que el sistema legal interno esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos.

Los ciudadanos, por lo tanto, probablemente incorporan dentro de su punto de referencia a los tratados internacionales (en particular, los de DD.HH.) como aquello que “les corresponde”, por lo que cualquier desajuste entre las normas dictadas a posterioridad y su aplicación en relación con los derechos ya adquiridos por estos tratados (y ya no solamente por las normativas nacionales) puede generar una percepción de pérdida.

De alguna forma, se está creando también un “anclaje” para posteriores interpretaciones de índole judicial y normativa. Esto explica, también, por qué ciertos fallos judiciales que no toman en cuenta la existencia de estos tratados suelen ser rechazos intensamente por la opinión pública, pues rompen el punto de referencia que ya fue internalizado socialmente.

V.C. Estudio de caso: Ley Justina

Una aplicación que permite evaluar los efectos de la economía del comportamiento en el sistema legal argentino es la “Ley Justina”. Dicha ley, que reemplaza a la 24.193 de trasplante de órganos, cambia la condición por “default” del fallecido. Toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos luego de fallecida, salvo que hayan dejado constancia expresa de lo contrario. Como establece el artículo 31 de la ley:

Art. 31.- Requisitos para la donación. Manifestación.

Toda persona capaz, mayor de dieciocho (18) años puede en forma expresa:

- a) Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la donación de los órganos y tejidos de su propio cuerpo.*

b) Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de donación a determinados órganos y tejidos.

c) Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de donación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación. Dicha expresión de voluntad debe ser manifestada por escrito, a través de los canales previstos en el artículo 32, pudiendo ser revocada también por escrito en cualquier momento. De no encontrarse restringida la voluntad afirmativa de donación o no condicionarse la finalidad de la misma, se entienden comprendidos todos los órganos y tejidos, y ambos fines.

Es en este sentido, que se articula al organismo INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) como organismo en Argentina encargado de impulsar, coordinar y fiscalizar las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Se busca, con esto, garantizar procesos éticamente aceptables y seguros, con miras en la promoción de la donación con transparencia y certeza de que el órgano o tejido llegará a la persona que lo necesite.

Como establece el artículo 39, el proceso de donación es automático salvo que exista constancia de lo contrario:

Art. 39.- Notificación. *Todo médico que certifique el fallecimiento de una persona debe iniciar el proceso de donación, conforme las normas que a dichos fines dicte el INCUCAI.*

Según se verifica en los datos, desde la promulgación y puesta en vigencia de la ley en el año 2018, la tasa de donantes por millón de habitantes pasó desde 13,46 en 2017 (último año completo sin la Ley Justina) a 15,75 en 2018, 19,65 en 2019, una caída leve a 9,78 en 2020, y luego valores de 13,75, 16,59 y 17,49 entre 2021 y 2023. Por el simple hecho de alterar la condición por default, parece observarse una tendencia creciente en el tiempo de donantes. Tal movimiento significativo por una condición legal cualitativa podría no ser claro para la economía tradicional, pero la economía conductual tiene mucho que decirnos al respecto.

La economía tradicional establecería un análisis a partir de una alteración de costos y beneficios en la función a maximizar. Pero resulta lógico pensar que, dada la importancia de la decisión, esta no es razón suficiente para elevar en tal magnitud los donantes por cada millón de habitantes.

Las herramientas de la economía conductual podrían ayudar a llenar este vacío teórico. En particular, las ideas de aversión a la pérdida y de punto de referencia podrían ser de utilidad. La

aversión a la pérdida plantea que la valoración que un individuo asigna, subjetivamente, a una pérdida, es mayor que la de una ganancia objetivamente equivalente. Si se piensa que las personas asignan algún valor a su cuerpo incluso luego de su fallecimiento, el hecho de cambiar la condición explícitamente a la de donante genera mayor sensación de “pérdida” que la que puede generar en términos de “ganancia” el cambiar la condición a “no donante”. Por tanto, la miopía generalizada entre una y otra condición por default permite un aumento en la cantidad de donantes por millón de habitantes.

Por otro lado, hay también un cambio en el punto de referencia desde el que se realiza la maximización de utilidad. Ahora, la optimización se hace desde la perspectiva de “donante”, con los costos que supone ser “no donante”. Este simple cambio permite alterar la decisión del individuo.

V.D. Síntesis de la sección

Se ha destacado la importancia del punto de referencia desde el que se toman decisiones. En la realidad, las personas siempre evalúan tomando un punto de comparación, y no de forma absoluta. En ocasiones, ese punto de comparación es incorrecto, pero en general suele ser necesario para tener un estándar de si la decisión que se está tomando es adecuada o no.

En el ámbito legal, se destacó nuevamente el artículo 36 de la Constitución, que establece como situación anormal la ruptura del sistema democrático, reforzando como *statu quo* el sostenimiento del sistema. El artículo 14 bis, por su parte, estandariza algunos derechos del trabajador, normalizándolos y otorgando más argumentos para que los defiendan.

El artículo 17, que versa sobre propiedad privada, y el 19, que establece derechos sobre las acciones privadas, plantean ejemplos claros de respeto a la libertad individual y a las pertenencias materiales. Se toma como situación por *default* la defensa de estos elementos, generando incluso aversión a la pérdida al tener garantías sobre su posesión.

El artículo 75, de forma similar, plantea jerarquía constitucional para tratados internacionales de derechos humanos. Se asigna así un punto de referencia normativo a los derechos individuales y colectivos, y se redefine como umbral social la necesidad de que el sistema legal esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos. Se crea adicionalmente un anclaje para posteriores interpretaciones judiciales.

Finalmente, se evaluó el caso de la Ley Justina para trasplante de órganos. Se estableció que el cambio de punto de referencia que significó alterar la condición por *default* de no donante a donante parece tener efectos significativos y crecientes en la donación luego del fallecimiento.

La explicación que asigna la Economía del Comportamiento es que los costos que antes se imponían sobre quienes deseaban ser donantes ahora se imponen sobre los que desean no serlo.

VI. Conclusión

En este trabajo se ha pretendido demostrar cómo un análisis económico conductual de las normativas vigentes en Argentina puede arrojar resultados bastante cercanos a la realidad, y que difieren en gran medida de los obtenidos por el modelo estándar utilizado en el análisis económico tradicional del derecho. Casos como los de la Ley Justina demuestran que pequeñas modificaciones, a modo de *nudges*, pueden (en el contexto adecuado) generar grandes resultados. En un mundo donde el conflicto por el uso de los recursos y los destinos que estos tienen es cada vez mayor, un aporte como este no es menor. La Economía del Comportamiento puede sentirse orgullosa de haber sistematizado con gran éxito estos procedimientos.

Se ha demostrado aquí que las herramientas conductuales impulsadas por autores como Kahneman, Tversky y Thaler no circunscriben su utilidad solo al Derecho anglosajón. Por el contrario, muestran gran vigencia para la evaluación de normativas en Argentina, incluso con sus particularidades regionales e históricas. Con el debido cuidado, el valor de estas herramientas excede a una región o sociedad particulares: los sesgos sistemáticos y heurísticas se verifican en todo el mundo, en mayor o menor medida.

Lo primero que se hizo fue analizar el argumento tradicional de equilibrio legal en forma de leyes que surgen por intereses de *lobby*. Se sostuvo que una perspectiva alternativa involucra cuestiones de *fairness* que afectan a la manera en que las personas legitiman una normativa, lo que diferencia aquello que solo queda escrito de aquello que pasa al terreno práctico. Se procedió, según este criterio de análisis, a evaluar algunos de los principales artículos de la Constitución Nacional.

Se planteó que el Artículo Segundo de sostenimiento del culto Católico Apostólico Romano en el Estado Nacional solo tiene legitimidad en un contexto de mayoría católica en el país, lo que da cierta rigidez a su formulación. Históricamente, hay al menos argumentos que pueden hacer dudar de su legitimidad con el paso del tiempo.

Se procedió luego a analizar el Artículo Tercero, que otorga algún grado de flexibilidad para proponer cambios de la capital del país. Se concluyó que esto otorga incentivos mayores a Buenos Aires para funcionar eficientemente, y se remarcó el papel preponderante de los conflictos históricos entre Buenos Aires y provincias.

En cuanto al Artículo Quinto, se propuso la utilidad de una reevaluación acerca de división entre unidades de decisión y regulación, dado el crecimiento demográfico y la potencial desconexión entre intereses ciudadanos y forma de representación.

Sobre el Artículo 16, se planteó su importancia acerca del criterio de *fairness* como uno de sus mayores representantes. Se invitó a repensar si existen formas nuevas de equidad que deberían

ser incorporadas y que sean percibidas como criterios justos, de tal manera que puedan ser incorporados al cuerpo de la Carta Magna.

El Artículo 22, que plantea la existencia del delito de sedición, representa un estandarte de lo que es la justicia en términos sociales, impidiendo que grupos armados o reuniones limitadas de personas se atribuyan el nombre del pueblo en su conjunto. Se planteó que una innovación interesante es reevaluar qué se entiende por delito de sedición, y en qué medida esto no entra en conflicto con el derecho a huelga.

Por su parte, el Artículo 30 acerca de requisitos para revisiones constitucionales, fue evaluado desde un punto de vista de costos de decisión. La pregunta es si una mayoría especial es el criterio correcto, y para argumentar la necesidad de revisar este criterio se realizaron comparaciones prácticas con otros países, aunque invitando a un análisis más profundo al respecto.

Se utilizó luego el sesgo de *statu quo* para evaluar el Artículo 33, que protege los derechos y garantías que no hayan sido mencionados de forma explícita en la Constitución. Se planteó que dar un núcleo rígido de garantías podría dificultar el cambio de tal estructura incluso ante una necesidad real de innovaciones.

Acerca del Artículo 37 que garantiza el ejercicio de derechos políticos sosteniendo el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, se planteó un debate en base a los datos de participación en el padrón electoral en las últimas elecciones, que no muestran ser muy alentadores, al representar una caída de la participación ciudadana pronunciada. Se propusieron en concordancia a ello posibles vías de solución para incrementar el índice de participación electoral.

Sobre el Artículo 39, se propuso evaluar los proyectos de iniciativa popular con un tratamiento rápido y efectivo que convalide las demandas sociales, así como reconsiderar si el piso de firmantes es el correcto. El Artículo 40 sobre consultas populares va de la mano con estas vías de participación ciudadanas, en este caso interpretando los resultados como señalización de los intereses de la sociedad. El aporte conductual aquí es el de plantear una redacción neutral que evite sesgos en la interpretación de los ciudadanos.

Respecto al Artículo 42 de defensa del consumidor, se remarcó la importancia de la información veraz para la toma de decisiones, y se realizaron comparaciones prácticas con otros países que reconocieron la importancia de la información fidedigna evitando estrategias de marketing que se aprovechan de los posibles sesgos del consumidor.

Finalmente, se trató el rol de la inmunidad política planteada en los Artículos 68 y 69, el llamado de ministros a las Cámaras planteado en el Artículo 71, y el papel del Defensor del Pueblo.

En cuanto al Código Civil y Comercial, se han analizado dos casos: el concepto de usucapión, que parece reconocer que es justo que un objeto recaiga sobre quien haga uso efectivo de él; y el concepto de imprevisión, que considera las circunstancias en que pueden cambiarse las bases de un contrato por condiciones imprevistas, para evitar grandes redistribuciones “injustas” entre las partes por condiciones exógenas.

En segundo lugar, se ha evaluado la importancia del sesgo de disponibilidad, y se ha encontrado que es muy relevante como herramienta para el análisis de las normativas vigentes. En especial, hechos históricos parecen tener un gran impacto en el imaginario colectivo, y esto deriva en leyes y normas que se corresponden con la importancia que se asigna a tales acontecimientos.

Tomando el caso del Artículo 15, se remarcó la importancia de la historia argentina para entender la necesidad de un artículo de rango constitucionales y se destacó la importancia de la libertad de vientres de 1853. Se estableció también que deben usarse todos los medios para lograr abolir una estructura asentada firmemente en una sociedad y que se considera desfasada.

Se relacionó luego el artículo 29 con el segundo gobierno de Rosas y la suma del poder público que generó una elevada concentración de poder. Para evitarlo, se plantea la prohibición explícita de otorgar tales facultades.

El análisis procedió con el Artículo 41, que destaca la protección del medio ambiente, lo que puede asociarse a eventos problemáticos presentes en la conciencia colectiva en las décadas anteriores a la reforma de 1994. Esto puede haber elevado el peso que asignan las personas a la defensa del medio ambiente, lo que derivó en cambios acordes a tales preferencias sociales. Se llama, sin embargo, a encontrar vías operativas más claras para efectivizar los derechos de las personas sobre el medio ambiente, de tal forma que pueda superarse la miopía intertemporal.

Se retomó también desde esta óptica el caso del Artículo 42, y se buscó una explicación a su aprobación en la mayor visibilidad pública de casos de abusos y estafas por parte de empresas sobre sus consumidores. Nuevamente, es probable que las leyes de defensa al consumidor hayan cobrado mayor peso en las preferencias sociales, derivando en casos más recientes como la ley de etiquetado frontal.

Se sostuvo el argumento de que el Artículo 43, que institucionaliza la acción de amparo, visibiliza el sentimiento generalizado de que el sistema judicial es en ocasiones lento e ineficaz, debido a la exposición de casos emblemáticos de demandas judiciales y el largo tiempo que llevó resolverlas.

Por otro lado, se evaluó el Artículo 75 que señala la necesidad de promover medidas que garanticen igualdad de oportunidades y goce pleno de derechos constitucionales, en partículas sobre niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Estos grupos se destacan por experiencias mediáticas y visibles de abuso e injusticia.

Finalmente, se ha realizado un estudio de caso acerca de la Ley Micaela. Allí, se ha destacado como el impacto de un caso mediático generó que se tomaran medidas en torno a iniciativas con que la sociedad estaba ampliamente de acuerdo con el shock reciente. Se analizaron los principales artículos de la Ley, y se recomendó retomar la centralización de decisiones de política de género en un organismo que permita aumentar la efectividad en su cumplimiento.

Por último, se ha mencionado la importancia del punto de referencia desde el que se toman decisiones. En la realidad, las personas siempre evalúan tomando un punto de comparación, y no de forma absoluta. En ocasiones, ese punto de comparación es incorrecto, pero en general suele ser necesario para tener un estándar de si la decisión que se está tomando es adecuada o no.

En el ámbito legal, se destacó nuevamente el artículo 36 de la Constitución, que establece como situación anormal la ruptura del sistema democrático, reforzando como *statu quo* el sostenimiento del sistema. El artículo 14 bis, por su parte, estandariza algunos derechos del trabajador, normalizándolos y otorgando más argumentos para que los defiendan.

El artículo 17, que versa sobre propiedad privada, y el 19, que establece derechos sobre las acciones privadas, plantean ejemplos claros de respeto a la libertad individual y a las pertenencias materiales. Se toma como situación por *default* la defensa de estos elementos, generando incluso aversión a la pérdida al tener garantías sobre su posesión.

El artículo 75, de forma similar, plantea jerarquía constitucional para tratados internacionales de derechos humanos. Se asigna así un punto de referencia normativo a los derechos individuales y colectivos, y se redefine como umbral social la necesidad de que el sistema legal esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos. Se crea adicionalmente un anclaje para posteriores interpretaciones judiciales.

Se evaluó el caso de la Ley Justina para trasplante de órganos. Se estableció que el cambio de punto de referencia que significó alterar la condición por *default* de no donante a donante parece tener efectos significativos y crecientes en la donación luego del fallecimiento. La explicación que asigna la Economía del Comportamiento es que los costos que antes se imponían sobre quienes deseaban ser donantes ahora se imponen sobre los que desean no serlo.

Thaler (2016) planteó que, en el futuro, la Economía del Comportamiento será simplemente Economía, y que todos los modelos incorporarán, de una u otra forma, arreglos conductuales que permitan acercarse más al genuino comportamiento humano. Es esperable que algo similar ocurra con el análisis económico del derecho: tal vez, hacia adelante, hablar de análisis conductual del derecho no tenga demasiado sentido. Es probable que la aceptación cada vez más generalizada de que la realidad difiere mucho de un comportamiento simplificado permita que todos los análisis de normativas tomen en cuenta los potenciales sesgos sistemáticos y heurísticas a los que las personas se vean sometidas. La Economía Conductual continuará, mientras tanto, expandiendo su cuerpo teórico y su herramental analítico para cuando eso ocurra. Con algo de

suerte, la predicción de los resultados de las políticas y las normativas mejorará al introducir estos elementos.

Bibliografía

- Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). *Myopic loss aversion and the equity premium puzzle*. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), 73-92.
- Bianchi, A. B., & Naveira, G. L. (2004). *Constitución de la Nación Argentina: Comentada y Concordada* (2ª ed.).
- Blinder, A. S., & Choi, D. H. (1990). *A Shred of Evidence on Theories of Wage Stickiness*. The Quarterly Journal of Economics, 105(4), 1003-1015.
- Coase, R. H. (1960). *The problem of social cost*. Journal of Law and Economics, 3, 1-44.
- Friehe, M. (2016, abril 4). *Parliamentary Immunity – A Living Fossil?* JuWissBlog.
- Gerber, A. S., & Green, D. P. (2000). *The effects of canvassing, telephone calls, and direct mail on voter turnout: A field experiment*. American Political Science Review, 94(3), 653–663.
- Hart, O., & Moore, J. (1988). *Incomplete contracts and renegotiation*. Journal of Economic Perspectives, 4(1), 113-130.
- Jolls, C. (2007). *Behavioral law and economics*. En P. Diamond & H. Vartiainen (Eds.), *Behavioral economics and its applications* (pp. 115–144). Princeton University Press.
- Jolls, C., & Sunstein, C. R. (2006a). *Debiasing through law*. Journal of Legal Studies, 35(1), 199–241.
- Jolls, C., Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (1998). *A behavioral approach to law and economics*. Stanford Law Review, 50(5), 1471-1550.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). *Availability: A heuristic for judging frequency and probability*. Cognitive Psychology, 5(2), 207-232.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. Econometrica, 47(2), 263-291.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1981). *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*. Science, 211(4481), 453–458.
- Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. (1986). *Fairness and the assumptions of economics*. Journal of Business, 59(S4), S285-S300.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1986). *Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market*. *American Economic Review*, 76(4), 728-741.

Rabin, M. (1993). *Incorporating fairness into game theory and economics*. *American Economic Review*, 83(5), 1281–1302.

Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). *Status quo bias in decision making*. *Journal of Risk and Uncertainty*, 1(1), 7–59.

Schwarz, N., Bless, H., Strack, F., Klumpp, G., Rittenauer-Schatka, H., & Simons, A. (1991). *Ease of retrieval as information: Another look at the availability heuristic*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 61(2), 195-202.

Simon, H. A. (1955). *A behavioral model of rational choice*. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99-118.

Slovic, P. (1987). *Perception of risk*. *Science*, 236(4799), 280-285.

Thaler, R. H. (1980). *Toward a positive theory of consumer choice*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1(1), 39-60.

Thaler, R. H. (1988). *Anomalies: The Ultimatum Game*. *Journal of Economic Perspectives*, 2(4), 195-206.

Thaler, R. H. (2016). *Behavioral economics: Past, present, and future*. *American Economic Review*, 106(7), 1577–1600.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.